

DIREITO DO CONSUMIDOR

Defesa Coletiva do Consumidor



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240820168237



ANTÔNIO ALEX

Cursando pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB e doutorado pela UnB. Doutor em Direito pelo CEUB e mestre pela UnB. Bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; e pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Pesquisador na área de Direito Civil e Telecomunicações. Autor da coleção de livros Direito Civil sem complicação. Advogado, servidor público federal aprovado em concursos públicos para Notário e Registrador do TJPR, TJSC, TJAM, TJCE, professor da SEDF, Oficial da PMDF, Polícia Federal, Anatel e professor do IFB, dentre outros. Professor de Direito Civil. Por dois anos seguidos, foi indicado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR) como um autor referência na área de Direito Civil.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Defesa Coletiva do Consumidor	5
1. A Defesa do Consumidor em Juízo.....	5
1.1. Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos	8
1.2. Proteção coletiva dos Interesses Individuais Homogêneos.....	13
1.3. Fundos para Reconstituição do Bem Lesado.....	24
1.4. Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços ...	25
1.5. Coisa Julgada.....	26
2. Jurisprudências	39
Resumo	41
Questões de Concurso.....	44
Gabarito	55
Gabarito Comentado.....	56
Referências	100

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Sou o professor Antônio Alex Pinheiro.

Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso. Sou graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, com Doutorado em Direito pelo CEUB, cursando atualmente o pós-doutorado em Direito pelo CEUB. Possuo pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação de licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2.003 e continua até então, nessa trajetória fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* da aula é muito importante para que eu possa melhorar o material, não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: material obrigatório! Então, fica ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo ao nosso curso, vamos ao trabalho e à sua aprovação!!!!

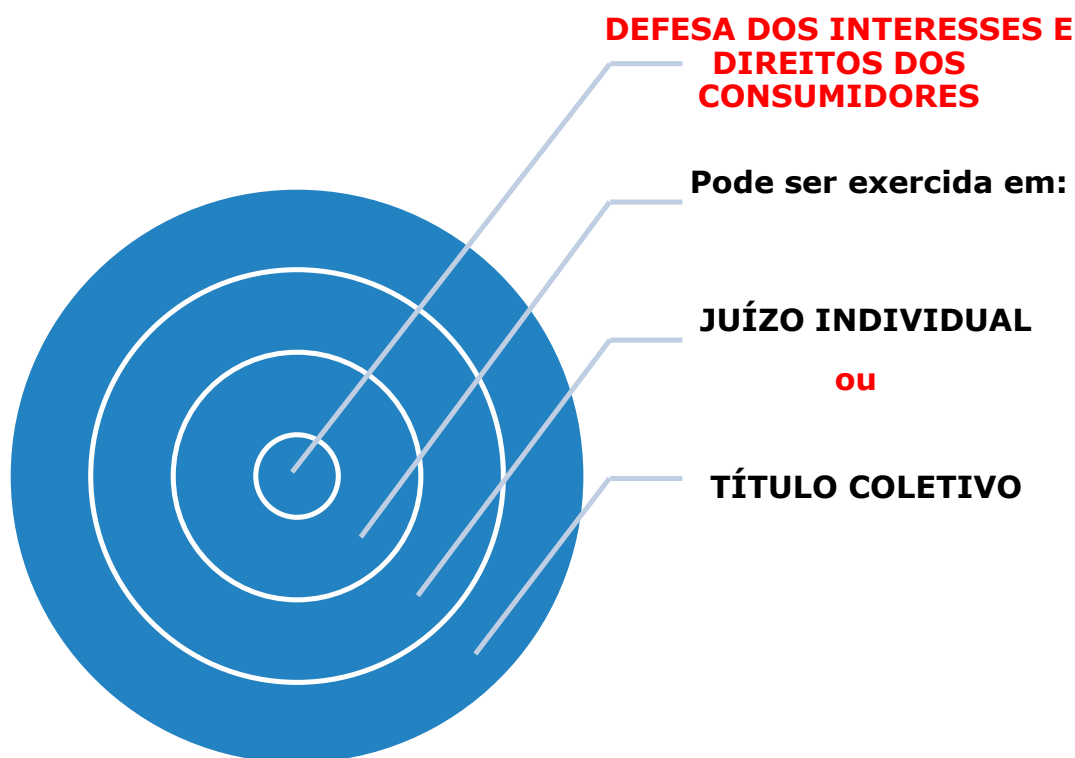
“Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.”

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro / @prof._antonio_alex

DEFESA COLETIVA DO CONSUMIDOR

1. A DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO



O CDC permite diferentes maneiras de defesa dos direitos do consumidor, seja de forma individual ou coletiva, inclusive dispõe da chamada tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos, que se refere a uma tutela ajuizada coletivamente por sujeitos determinados ou determináveis, com interesses ou direitos de origem comum. Veja as disposições do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

- I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

DIREITO DO CONCURSO

001. (FGV/OAB/NACIONAL UNIFICADO-XXX EXAME/2019) O Ministério Público ajuizou ação coletiva em face de *Vaquinha Laticínios*, em função do descumprimento de normas para o transporte de alimentos lácteos.

A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização a ser revertida em favor de um fundo específico, bem como a indenizar os consumidores genericamente considerados, além de determinar a publicação da parte dispositiva da sentença em jornais de grande circulação, a fim de que os consumidores tomassem ciência do ato judicial.

João, leitor de um dos jornais, procurou você como advogado(a) para saber de seus direitos, uma vez que era consumidor daqueles produtos.

Nesse caso, à luz do Código do Consumidor, trata-se de hipótese

- a) de interesse difuso; por esse motivo, as indenizações pelos prejuízos individuais de João perderão preferência no concurso de crédito frente às condenações decorrentes das ações civis públicas derivadas do mesmo evento danoso.
- b) de interesses individuais homogêneos; nesses casos, tem-se, por inviável, a liquidação e execução individual, devendo João aguardar que o Ministério Público, autor da ação, receba a verba indenizatória genérica para, então, habilitar-se como interessado junto ao referido órgão.
- c) de interesses coletivos; em razão disso, João poderá liquidar e executar a sentença individualmente, mas o mesmo direito não poderia ser exercido por seus sucessores, sendo inviável a sucessão processual na hipótese.
- d) de interesses individuais homogêneos; João pode, em legitimidade originária ou por seus sucessores, por meio de processo de liquidação, provar a existência do seu dano pessoal e do nexo causal, a fim de quantificá-lo e promover a execução.



a) Errada. Os direitos são individuais homogêneos (vide comentário da letra “d”), pois as pessoas são **os consumidores** dos alimentos lácteos de *Vaquinha Laticínios*. Direito difuso é direito **indivisível**, que refere a **pessoas indeterminadas** ligadas por uma circunstância de fato, nos termos do **inciso I** do parágrafo único do artigo 81 do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

Além disso, em caso de concurso do crédito, as indenizações individuais têm preferência, nos termos do artigo 99 do CDC:

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e de **indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência** no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

b) Errada. É cabível a liquidação e execução individual da sentença coletiva, conforme prevê o artigo 97 do CDC:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

c) Errada. Os direitos são individuais homogêneos (vide comentário da letra “d”) e os sucessores de João têm legitimidade para a execução da sentença, nos termos do artigo 97 do CDC:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima **e seus sucessores**, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

d) Certa. Os direitos são individuais homogêneos, pois abarca os consumidores dos produtos de *Vaquinha Laticínios*, que podem ser identificados, como é o caso de João, que está ligado aos demais consumidores dos mesmos produtos pela **origem comum**, a empresa de alimentos lácteos descumpridora de normas para o transporte dos alimentos, enquadrando-se a hipótese no conceito do inciso III do parágrafo único do artigo 81 do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Como vítima, tem legitimação por si ou por seus sucessores, nos termos do artigo 97 do CDC:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas **pela vítima e seus sucessores**, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Na liquidação poderá provar a existência do seu dano pessoal e do nexo causal, a fim de quantificá-lo, a fim de ser indenizado, beneficiando-se da sentença coletiva.

Letra d.

1.1. DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Interesses Difusos são interesses ou direitos transindividuais (pertencentes a uma coletividade), de natureza indivisível (considerados como um todo), de que sejam titulares pessoas indeterminadas (Não há uma individualização) e ligadas por circunstância de fato. Exemplo: proteção ao meio-ambiente e à moralidade administrativa.

Interesses Coletivos são interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável de pessoas (os titulares são membros de um grupo, categoria ou classe de pessoas), reunidas por uma relação jurídica base comum. Ex.: interesse à nulificação de cláusula abusiva em contrato de adesão.

Interesses Individuais Homogêneos São aqueles direitos de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum (normalmente oriundas das mesmas circunstâncias de fato). Ex.: compradores de veículos produzidos com o mesmo defeito de série. Veja um comparativo entre eles:

Pode ocorrer uma simultaneidade de lesões a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? SIM, isso, porque diante de uma mesma situação, pode ocorrer ofensas tanto aos direitos difusos, coletivos ou individual homogêneo.





DIREITO DO CONCURSO

002. (CEBRASPE-CESPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Julgue o seguinte item, acerca dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e da legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas.

Constitui interesse ou direito difuso a proteção dos direitos de participantes de determinado plano de saúde cujas mensalidades sejam elevadas abusivamente.



Nos termos do art. 81 do CDC, os **interesses** ou **direitos difusos** são aqueles **transindividuais; indivisíveis**, de que sejam titulares pessoas **indeterminadas** e ligadas por circunstâncias de fato. Já os **interesses** ou **direitos coletivos**, embora também possuam natureza **indivisível**, possuem **titulares determináveis**. Portanto, pela definição do CDC, **a proteção dos direitos de participantes de determinado plano de saúde cujas mensalidades sejam elevadas abusivamente não constitui interesse ou direito difuso**, uma vez que, neste caso, os titulares do direito são determináveis, **unidos pela mesma relação jurídica**, nos termos do art. 81, II, do CDC.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – **interesses ou direitos difusos**, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – **interesses ou direitos coletivos**, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – **interesses ou direitos individuais homogêneos**, assim entendidos os **decorrentes de origem comum**.

Errado.

003. (CEBRASPE-CESPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Julgue o seguinte item, acerca dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e da legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas.

A defesa coletiva dos interesses individuais homogêneos dos consumidores será exercida quando tais interesses forem ligados por circunstâncias de fato.



De acordo com o art. 81, parágrafo único, I, do CDC, a defesa coletiva dos **interesses ou direitos difusos** dos consumidores será exercida quando tais interesses forem ligados por **circunstâncias de fato**. Enquanto os **interesses ou direitos individuais homogêneos** são entendidos como aqueles **decorrentes de origem comum**.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – **interesses ou direitos difusos**, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas *por circunstâncias de fato*;

II – **interesses ou direitos coletivos**, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – **interesses ou direitos individuais homogêneos**, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Errado.

004. (LEGALLE/DPE-PA/ANALISTA DE DEFENSORIA PÚBLICA-DIREITO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são considerados interesses ou direitos difusos:

a) Os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

b) Os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

c) Os homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

d) Os homogêneos, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

e) Os transindividuais, de natureza divisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por circunstâncias de fato.



a) Certa. De fato, trata-se do conceito legal de interesses ou direitos difusos expressamente contido no CDC, *in verbis*:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

b) Errada. Distintamente do afirmado, a assertiva traz o conceito de direitos coletivos em sentido estrito, vejamos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...)

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base

c) Errada. Na realidade, a assertiva traz o conceito legal de direito individuais homogêneos, observe:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...)

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, tal conceito não encontra respaldo no CDC.

e) Errada. Na verdade, a presente assertiva também não encontra respaldo legal no CDC.

Letra a.

005. (CEBRASPE-CESPE/TJ-MA/JUIZ ESTADUAL/2022) Retrata o contexto de defesa e interesse de direito difuso

- a) a queda de uma prateleira de produtos postos à compra em um supermercado, em razão da qual haja vários consumidores vitimados.
- b) o aumento abusivo das mensalidades escolares em determinada escola particular.
- c) a inserção, em contrato de adesão, de cláusula abusiva que impeça os consumidores, em caso de desistência do produto, de pedir a restituição dos valores já pagos por ele.
- d) a aquisição, por mulheres gestantes, de contraceptivo que se tenha mostrado ineficaz e não tenha impedido gravidez indesejada.
- e) a exposição de publicidade enganosa que induza vários consumidores a erro a respeito das características de um produto.



- a) Errada. Aqui temos uma situação que narra direito individual homogêneo, dado que há uma origem comum da qual decorre o direito de vários indivíduos determináveis: aqueles que foram atingidos pela queda de uma prateleira. Veja que se trata de direito **passível de ser atribuído individual e proporcionalmente a cada um**, com base no seu dano.
- b) Errada. Aqui temos um grupo determinável, cujo direito decorre de uma relação jurídica base, formada pelos pais que matricularam seus filhos na escola particular. Perceba que o abuso do direito naturalmente supera uma origem individual de prejudicados, sendo transindividual, mas ao mesmo tempo é igual para todos, sendo indivisível. Sandra Lengruber da Silva tratou do tema de forma interessante ao afirmar que

(...) a natureza indivisível refere-se ao objeto destes direitos, pertencentes a todos os titulares e ao mesmo tempo a nenhum especificamente, do que decorre que tanto a lesão como a satisfação de um interessado implica obrigatoriamente na lesão ou satisfação de todos. (SILVA, Sandra Lengruber da. Elementos das ações coletivas. 2004, p. 42).

Há quem entenda que, no caso dos direitos coletivos em sentido estrito, é possível a divisibilidade, permitida a discriminação da lesão em relação a cada indivíduo pertencente à categoria. Posicionamento como o de Elpídio Donizetti e Marcelo Cerqueira ao afirmarem que

(...) ao contrário do que ocorre nos direitos difusos, as pessoas que compõem a coletividade titular do direito coletivo em sentido estrito, embora sejam indeterminadas em um primeiro momento, podem ser determinadas posteriormente. (DONIZETTI, Elpídio; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo. 2010, p. 47).

Perceba que resta, no entanto, **indiferente a identificação** da “pessoa titular”, pois a prestação jurisdicional será realizada de forma indivisível. Como colocam Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.,

(...) o elemento diferenciador entre o direito difuso e o direito coletivo é, portanto, a determinabilidade e a decorrente coesão como grupo, categoria ou classe anterior à lesão,

fenômeno que se verifica nos direitos coletivos *stricto sensu* e não ocorre nos direitos difusos (...) para fins de tutela jurisdicional, o que importa é a possibilidade de identificar um grupo, categoria ou classe, vez que a tutela se revela indivisível, e a ação coletiva não está 'à disposição' dos indivíduos que serão beneficiados" (DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. 2009. vol. 4, p. 75).

c) Errada. Mais uma vez, temos aqui um direito coletivo, que decorre de uma relação jurídica base: aqueles que assinaram o contrato de adesão.

d) Errada. Aqui também temos um grupo determinável: mulheres gestantes que adquiriram contraceptivo. Ainda que as titulares sejam indetermináveis dentro da categoria, é possível delimitar o grupo, sendo um direito coletivo.

e) Certa. De fato, não é possível delimitar o grupo de pessoas alcançadas pela publicidade enganosa, que teriam comprado o produto acreditando nas propagandas veiculadas, daqueles que compraram sem ter tido contato com a propaganda. E veja que aqui, a relação coletiva decorre de uma situação fática, que foi a exposição de publicidade enganosa. Nas palavras de Rodolfo de Camargo Mancuso, os **direitos difusos** são

(...) interesses que depassam a esfera de atuação dos indivíduos isoladamente considerados, para surpreendê-los em sua dimensão coletiva" (apud FIORILLO, 2007, p. 6).

Elpídio Donizetti e Marcelo Cerqueira colocam que

(...) o sujeito coletivo nos direitos difusos abrange um conjunto de indivíduos indeterminados e indetermináveis. Note-se que indeterminados são apenas os membros da comunidade; esta, como titular do direito material, é perfeitamente determinada. Aliás, a extensão da comunidade vai depender da abrangência do próprio direito difuso, podendo equivaler, p. ex., a toda a população brasileira ou apenas aos habitantes de certa cidade. (2010, p. 45).

Letra e.

1.2. PROTEÇÃO COLETIVA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

O CDC permite que a defesa do consumidor ocorra de forma individual ou coletiva.

No tocante ao direito **individual homogêneo**, é necessário discutir a legitimidade do Ministério Público para tutela desses direitos. Na hipótese de tutela de direitos individuais homogêneos, a jurisprudência entende que a legitimidade para o MP propor ação civil pública ocorre se houver a presença de dois requisitos:

- Direito indisponível: a jurisprudência admite a legitimação do MP para proteger direitos individuais homogêneos de uma única pessoa, como, por exemplo, direito à vida ou à saúde.

- Direito com relevante interesse social: haverá legitimidade para o MP proteger direitos individuais homogêneos de relevante interesse social, como por exemplo, promover ação civil pública em contratos de compra e venda de imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação.

Quanto aos direitos difusos e coletivos, não há qualquer dúvida a respeito da legitimidade de o MP realizar a tutela desses direitos. Inclusive, cabe ressaltar que diante de uma possibilidade de uma tutela coletiva, essa última pode se mostrar mais efetiva. Quanto à **legitimidade** para a proteção coletiva dos interesses dos consumidores, além do MP, o art. 82 do CDC traz os seguintes legitimados para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

I – o Ministério Público,

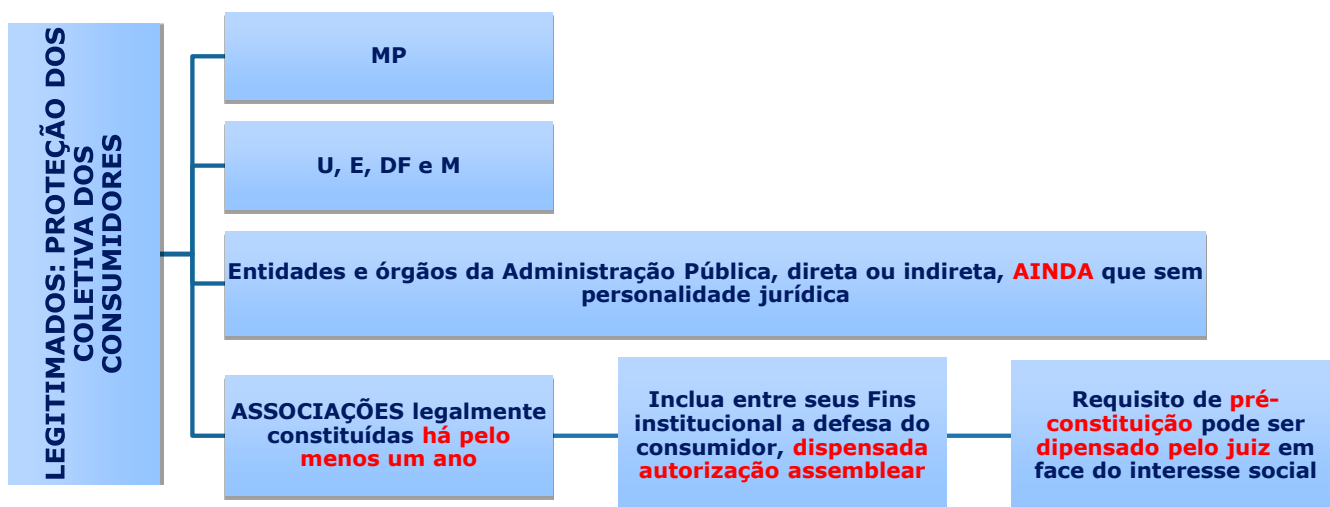
II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Assim, os legitimados para a defesa coletiva dos interesses dos consumidores são os seguintes:



Quanto aos órgãos da administração sem personalidade jurídica para tutela dos interesses dos consumidores, destaca-se a legitimidade do PROCON para promover a defesa de interesses dos consumidores.

DIREITO DO CONCURSO

006. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023) Os parentes e sucessores de setenta e cinco idosos, que sofreram maus-tratos, tortura e insegurança alimentar durante o tempo em que permaneceram numa casa de acolhimento, decidiram constituir uma associação para buscar reparação civil dos responsáveis e da pessoa jurídica mantenedora da casa de repouso. A associação referida, ainda em organização, ajuizou, em nome próprio e no interesse das vítimas e dos sucessores dos idosos falecidos, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, mas de natureza homogênea. Consoante as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à legitimidade para ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, é **correto** afirmar que:

- a) carece de legitimidade a associação em organização em razão da ausência de pré-constituição, pois o Código de Defesa do Consumidor somente permite que as entidades e órgãos da administração pública direta, sem personalidade jurídica, possam propor ação coletiva e desde que destinados à defesa dos interesses e direitos do consumidor;
- b) embora o requisito de pré-constituição seja uma exigência legal para as associações legalmente constituídas proporem ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, ele pode ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido;
- c) carece de legitimidade a associação em organização em razão da ausência de pré-constituição, pois o Código de Defesa do Consumidor somente permite a propositura de ação coletiva, mediante prévia autorização do órgão deliberativo, por pessoas jurídicas legalmente constituídas há pelo menos seis meses;
- d) embora o requisito de pré-constituição seja uma exigência legal para as associações legalmente constituídas proporem ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, ele pode ser dispensado pelo juiz desde que a autora preste caução ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em caso de sucumbência;
- e) carece de legitimidade a associação em organização, pois a ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos somente pode ser proposta, concorrentemente, pelo Ministério Público ou pela União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e suas autarquias.



A questão deve ser resolvida conforme as disposições do art. 81, parágrafo único juntamente com o art. 82 do CDC. Deve ser registrado que o art. 82, § 1º dispõe que o requisito temporal de um ano de constituição prévia da associação pode ser dispensado.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido

Letra b.

E a Defensoria Pública será que possui legitimidade para a defesa dos interesses dos consumidores?

DIRETO DO CONCURSO

007. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2022-ADAPTADA) Com relação à defesa do consumidor, julgue os itens a seguir.

A Defensoria Pública é legitimada para propor ação civil pública apenas caso o grupo de beneficiados seja hipossuficiente economicamente.



Inicialmente, é importante esclarecer que a legitimidade no contexto processual coletivo brasileiro possui duas características importantes. A primeira é a natureza concorrente, porque deferida a mais de um órgão ou entidade, conforme artigo 5º, parágrafo 6º da Lei n. 7.347/85 (Lei de ação civil pública – LACP) e da jurisprudência dos tribunais superiores. A segunda é o caráter disjuntivo da legitimidade ativa no processo coletivo, isto é, a lei confere a duas ou mais pessoas, entidades ou órgãos o atributo jurídico para atuar e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Em outras palavras, a legitimidade disjuntiva configura-se no contexto da legitimidade concorrente, já que os legitimados podem ir a juízo individualmente ou em conjunto, formando litisconsórcio facultativo ulterior.

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público

II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei n. 11.448, de 2007).

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

V – a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico

§ 5º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei n. 8.078, de 11.9.1990)

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei n. 8.078, de 11.9.1990)

Errado.

008. (CEBRASPE-CESPE/MPE-AC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2022-ADAPTADA) Considerando-se que o CDC assegura a defesa judicial dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, de forma individual ou coletiva, é correto afirmar que, nos termos do referido código e de acordo com a jurisprudência, são legitimados para postular judicialmente a defesa coletiva Jogue a afirmativa:

Concorrentemente o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados federados, os municípios e o DF, as entidades e os órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses

e direitos dos consumidores e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, dispensada a autorização por assembleia.



São legitimados para postular judicialmente a defesa coletiva todas as pessoas elencadas no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do referido código e de acordo com a jurisprudência, a Defensoria Pública **também** é considerada parte legítima para exercer a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a **União**, os **Estados**, os **Municípios** e o **Distrito Federal**;

III – as **entidades e órgãos** da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as **associações legalmente constituídas** há pelo menos **um ano** e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Certo.

Quanto ao polo passivo, este será constituído por quem tenha participado direta ou indiretamente pelo dano causado ou tenha contribuído. Ainda cabe ressaltar que uma vez proposta a ação, possíveis interessados podem intervir no processo como litisconsortes:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor

Em face da possibilidade de se proteger direitos por via coletiva foi necessária a criação de instrumentos normativos adequados para tal pretensão. Para a defesa dos direitos e interesses dos consumidores são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, nos termos do art. 83 do CDC:

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação ou poderá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial

Observe que a **prioridade** é a **busca da tutela específica**, com a busca pelas perdas e danos ficando em segundo plano. Desta forma, a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se: 1) O autor da ação optar por essa medida 2) A tutela específica se tornar impossível 3) O resultado prático correspondente ao adimplemento se tornar impossível. Aqui, a prioridade não é a conversão em perdas e danos, e sim a busca pela tutela específica.

Ainda, conforme o art. 84, § 2º a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Portanto, há possibilidade de que o juiz estabeleça **Astreintes**, mesmo que exista indenização por perdas e danos e pelo inadimplemento. A multa diária é independente da indenização pelo inadimplemento. Inclusive, para o STJ, há possibilidade de aplicação de **astreintes** até mesmo em face da pessoa jurídica de direito público.

Avançando, os termos do art. 84, § 3º, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Portanto, havendo **periculum in mora** e **fumus boni iuris**, o juiz poderá **conceder a tutela liminarmente**.

Nos termos do art. 84, § 4º, na hipótese de concessão de tutela liminar ou na sentença, estabelecer **multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor**. Ainda, para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como: 1) busca e apreensão 2) remoção de coisas e pessoas 3) desfazimento de obra 4) impedimento de atividade nociva 5) além de requisição de força policial.

Nas ações coletivas para tutela de interesses dos consumidores **não haverá adiantamento** de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais, nos termos do art. 87 do CDC:

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos

Assim, na hipótese de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão **SOLIDARIAMENTE** condenados em honorários advocatícios e ao **DÉCUPLO** das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Na cadeia de apuração de responsabilidade civil, envolvendo fabricantes e comerciantes, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. A ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide, nos termos do art. 88 do CDC:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

Dentre os instrumentos disponíveis para efetivação da tutela de proteção dos interesses dos consumidores, destaca-se a lei 7.347/95, a chamada Lei de Ação Civil Pública que prevê, em seu artigo 1º, algumas hipóteses como:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio-ambiente;

II – ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V – por infração da ordem econômica;

VI – à ordem urbanística.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos

VIII – ao patrimônio público e social.

Assim, a Ação Civil Pública se tornou uma das ações cabíveis para o processo de proteção coletiva dos consumidores. Nos termos do art. 91 do CDC, os legitimados para as ações coletivas poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva pelos danos individuais sofridos:

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Assim, há possibilidade de manejo das chamadas **ações coletivas** para proteção dos consumidores, que se refere a uma ação civil para buscar reparação, mas ajuizada coletivamente e que não se confunde com a ação civil pública. O MP possui legitimidade para ajuizar essas ações coletivas.

Segundo o art. 92 do CDC, o Ministério Público, se não ajuizar a ação de proteção de interesses individuais homogêneos, atuará sempre como fiscal da lei:

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Quanto à competência, ressaltada possível competência da justiça federal, a competência será da justiça local do lugar onde ocorreu ou deveria ocorrer o dano ou no foro da capital do estado ou no Distrito Federal para danos de âmbito nacional ou regional, nos termos do art. 93 do CDC:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente

Cabe ressaltar que o art. 93 do CDC não aplica apenas aos interesses individuais homogêneos, mas a quaisquer interesses metaindividuais (transcende o individual e se aplica a coletividade).

Ainda, proposta a ação coletiva de proteção dos interesses individuais homogêneos, deverá ser publicado edital no órgão oficial para ampla divulgação:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor

Para o STJ, ajuizada a ação coletiva, em relação ao problema fático, gerador de processos multitudinários, serão suspensas as ações individuais, aguardando o desfecho da ação coletiva, inclusive sem necessidade de concordância do autor da ação individual. Na

hipótese de procedência do pedido da ação coletiva, a condenação será genérica nos termos do art. 95 do CDC:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Como a condenação é genérica, simplesmente fixando a responsabilidade do réu condenado, havendo necessidade de proceder à liquidação da sentença por meio de ações individuais. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, mas também poderá ser realizada pelos legitimados das ações coletivas, conforme art. 97 do CDC:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82

Trata-se de uma modalidade de liquidação é **imprópria**, isso, porque, há necessidade de que o liquidante comprove a sua condição de titular daquele direito. A execução poderá ser coletiva, conforme as disposições do art. 98 do CDC:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)
§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

- I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;
- II – da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Conforme exposto, a execução poderá ser coletiva, ou seja, promovida pelos legitimados para a ação coletiva, situação em que englobará as vítimas cujas indenizações já foram fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. A execução coletiva será realizada com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. O juízo competente para liquidação da ação coletiva é o seguinte:

- Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, nas hipóteses de execução individual;
- Juízo da ação condenatória, nas hipóteses de execução coletiva

Assim, se foi realizada a liquidação e haverá execução individual, essa execução individual facultativamente poderá ser realizada no juízo da liquidação ou no juízo que julgou a ação condenatória coletiva. De forma contrária, se houve execução coletiva, há necessidade

que seja promovida no juízo da ação condenatória competente para execução coletiva da sentença de liquidação.

O art. 99 do CDC trata da possibilidade de haver concurso de condenação existente a título coletivo e individual originadas a partir do mesmo evento danoso:

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985, ficará suspensa enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas

Assim, ocorrendo indenizações fixadas a título coletivo e indenizações fixadas a títulos individuais, originadas do mesmo evento danoso, **as execuções individuais terão preferência de pagamento** em relação às coletivas.

O art. 100 do CDC dispõe que, decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Assim, a superveniente liquidação seria também uma modalidade de **liquidação imprópria**:

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985

Quanto ao prazo de prescrição para ajuizamento do cumprimento da sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, após o trânsito em julgado da ação coletiva, conforme posicionamento do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública'. (...) 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença." (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)." (grifos no original)

Acórdão 1325841, 07265510620208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021
Tema 515 do STJ – “No âmbito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.” REsp 1.273.643/PR
Tema 877 do STJ – “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.” REsp 1.388.000/PR

1.3. FUNDOS PARA RECONSTITUIÇÃO DO BEM LESADO

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), com regras de regulação previstas na Lei n. 9.008/1995, foi criado a partir dos arts. 13 e 20 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com objetivo de assegurar a indenização por danos patrimoniais e morais causados a direitos difusos e coletivos (meio ambiente, consumidor, entre outros) nas situações em que não fosse possível a reparação parcelada mediante o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer e dar coisa.

Há hipóteses em ações coletivas em que a reparação parcelada é impossível de ser adimplida pelo causador do prejuízo, razão em que se faz uma necessária compensação do dano por um equivalente pecuniário. Neste sentido, o FDD recebe recursos originados de condenação em ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos quando não se habilitam interessados em número suficiente, nos termos do art. 100 do CDC, como também recebe da tutela de direitos individuais homogêneos conforme art. 21 da Lei n. 7.347/1985, e o § 2º do art. 2º da Lei n. 7.913/1989, que traz disposições relacionadas com ação civil pública de responsabilidade por danos causados por investidores no mercado imobiliário. A Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) prevê em seu art. 13 a destinação de indenizações para um fundo federal e fundos estaduais congêneres com objetivo de reconstituir possíveis bens lesados:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

O FDD foi criado a partir dos arts. 13 e 20 da Lei n. 7.347/1985, com regulamentação vigente por meio do Decreto n. 1.306/1994 (recomendo leitura), com finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos:

Decreto n. 1.306/1994,

Art. 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

O FDD possui os seguintes recursos:

Art. 2º Constitui recursos do FDD, o produto da arrecadação:

- I – das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985;
- II – das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais;
- III – dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do produto de indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990;
- IV – das condenações judiciais de que trata o parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei n. 7.913, de 7 de dezembro de 1989;
- V – das multas referidas no art. 84, da Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994;
- VI – dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo;
- VII – de outras receitas que vierem a ser destinada ao Fundo;
- VIII – de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.

Por fim, cabe ressaltar que existem fundos estaduais congêneres ao FDD com objetivo de reconstituir possíveis bens lesados coletivamente, com recomendação da leitura da legislação de instituição e regência de funcionamento do respectivo fundo estadual.

1.4. DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Nos termos do art. 101 do CDC, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços devem ser observadas algumas normas:

- a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
- o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Inicialmente quanto à competência, perceba que é uma opção do consumidor ajuizar a ação no domicílio do fornecedor.

Já quanto à opção de contratação do seguro de responsabilidade, pode ocorrer de um fornecedor ou profissional ter contratado um seguro de responsabilidade. Nesta situação, quando o consumidor move uma ação contra o fornecedor, o fornecedor poderá chamar ao processo a seguradora. Assim, tanto o fornecedor como a seguradora irão integrar a relação jurídica, a sentença condenará tanto o fornecedor como a seguradora e o consumidor poderá executar diretamente a seguradora. O que não pode acontecer é a seguradora chamar para o processo o Instituto de Resseguros do Brasil.

Ainda, se o réu (fornecedor) houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, sendo vedado mais uma vez chamar ao processo Instituto de Resseguros do Brasil.

Avançando, nos termos do art. 102 do CDC, os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.

1.5. COISA JULGADA

O art. 95 do CDC dispõe que nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.” Desta forma, há declaração de uma sentença genérica, em que cada indivíduo participante e possuidor do interesse individual homogêneo possa separar seu direito acobertado por essa sentença genérica.

Se porventura a ação coletiva houver sido proposta pelo Ministério Público, posteriormente, a sentença deve ser direcionada aos indivíduos titulares desses direitos, dividindo entre eles, a quota parte ganha, com a liquidação e a execução da sentença podendo ser promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelo demais legitimados para proposição de ação coletiva em defesa dos interesses dos consumidores, previstos no art. 82 do CDC.

Quanto à coisa julgada nas hipóteses de tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, o CDC traz algumas particularidades pelo fato de se referir a uma demanda coletiva de interesses individuais, previstas no art. 103 e 104 do CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

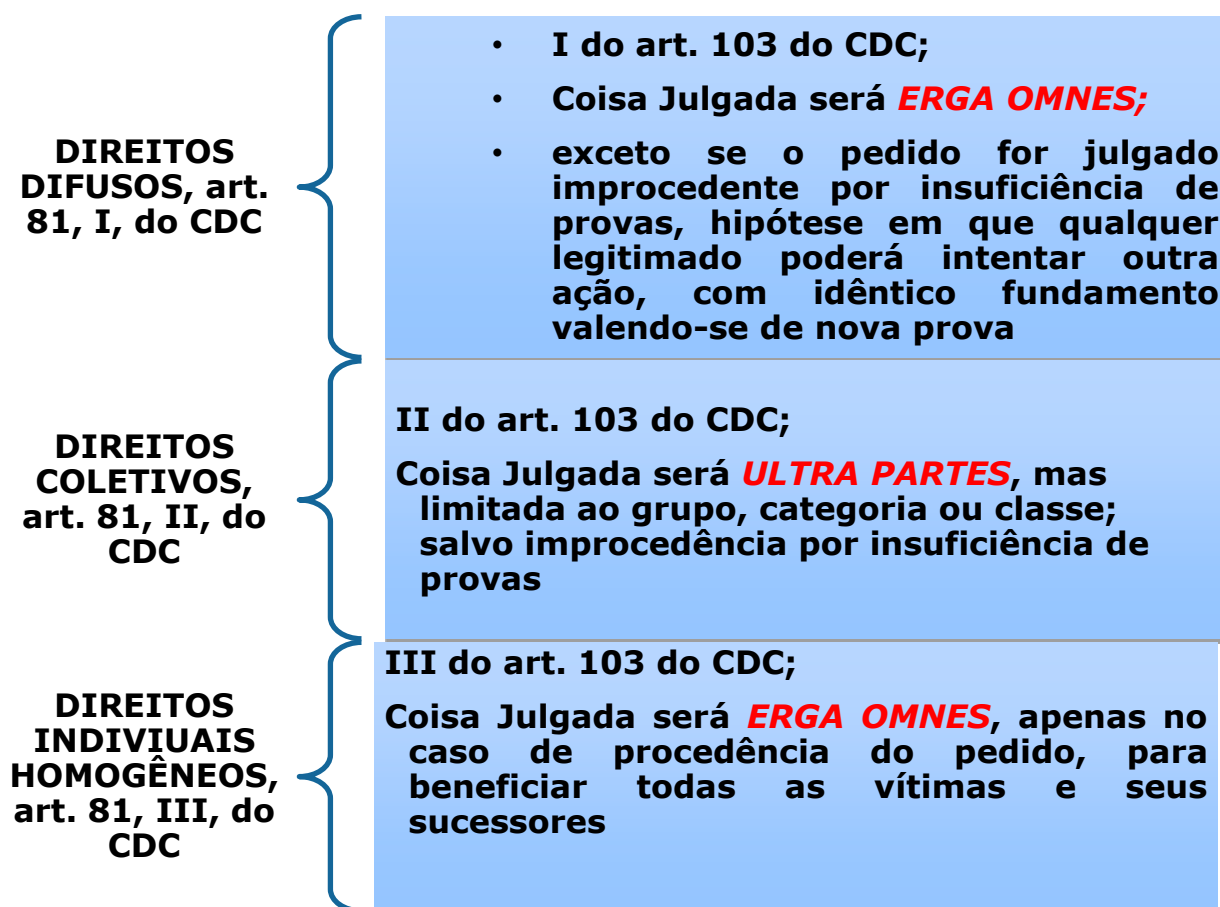
§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Especificamente quanto o inciso III do art. 103 do CDC, que dispõe sobre os direitos individuais homogêneos, a expressão *erga omnes* estabelece que em caso de procedência do pedido, a coisa alcançará todas as vítimas e sucessores, mas para beneficiá-los. Se de modo diverso for julgada improcedente, sendo uma ação coletiva com base em interesses individuais homogêneos, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual, conforme art. 103, § 3º do CDC. A coisa julgada na defesa coletiva dos consumidores pode assim ser resumida:



No tocante aos **direitos difusos**, a sentença fará coisa julgada *erga omnes*, caso se trate de direitos difusos, **exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas**, situação em que qualquer legitimado poderá entrar outra ação, fazendo uso da nova prova. Portanto, trata-se de coisa julgada ***secundum eventum probationis***, em que se o pedido for julgado improcedente por falta de provas, será possível o manejo de nova ação, mas desde que fundada em elementos de novas provas. Por fim, sendo o direito difuso, se o pedido for julgado procedente, a sentença vai fazer coisa julgada *erga omnes*, também se o pedido for julgado improcedente, a coisa julgada também será *erga omnes*.

No tocante aos **direitos coletivos**, se o pedido for julgado procedente, a coisa julgada será *ultra partes*. Se o pedido foi julgado improcedente, também fará coisa julgada *ultra partes*. Por outro lado, não fará coisa julgada se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, situação em que poderá ser impetrada nova ação fundada em novo elemento de prova.

No tocante aos **direitos individuais homogêneos**, a sentença fará coisa julgada *erga omnes* somente no caso de procedência do pedido para favorecer todas as vítimas e seus sucessores. Portanto, julgado procedente o pedido, a sentença fará coisa julgada *erga*

omnes. De forma diversa, se o pedido for julgado improcedente, não ocorrerá a coisa julgada *erga omnes*.

Ainda, nos termos do Art. 103 § 1º do CDC, os efeitos da coisa julgada previstos nas hipóteses de **direitos difusos** e **direitos coletivos** não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

O Art. 103 § 2º do CDC dispõe que na hipótese de **direitos individuais homogêneos**, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

O Art. 103 § 2º do CDC dispõe que possíveis efeitos da coisa julgada em ações coletivas não irão prejudicar ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, mas propostas individualmente.

DIREITO DO CONCURSO

009. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023-ADAPTADA) O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) tem regras próprias para a defesa em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, destacando-se os efeitos da coisa julgada das sentenças proferidas em ações coletivas. Sobre esse tema, julgue a afirmativa:

A sentença fará coisa julgada *erga omnes*, salvo improcedência por insuficiência de provas, mas limitadamente ao grupo, categoria ou parte interessado, quando se tratar de ação fundada em interesses ou direitos coletivos.



A questão deve ser resolvida conforme as disposições do art. 103 do CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Nos termos do art. 103, II do CDC, na ação coletiva, a sentença fará coisa julgada ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

Errado.

010. (FGV/OAB/NACIONAL UNIFICADO-II EXAME/2010) Nas ações coletivas, o efeito da coisa julgada material será:

- a) Tratando-se de direitos individuais homogêneos, efeito *erga omnes*, se procedente, mas só aproveita aquele que se habilitou até o trânsito em julgado.
- b) Tratando-se de direitos individuais homogêneos, julgados improcedentes, o consumidor, que não tiver conhecimento da ação, não poderá intentar ação individual.
- c) Tratando-se de direitos difusos, no caso de improcedência por insuficiência de provas, não faz coisa julgada material, podendo, qualquer prejudicado, intentar nova ação com os mesmos fundamentos, valendo-se de novas provas.
- d) Tratando-se de direitos coletivos, no caso de improcedência do pedido de nulidade de cláusula contratual, o efeito é *ultra partes* e impede a propositura de ação individual.



Entre as importantes disposições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, encontram-se os ensinamentos quanto à defesa do consumidor em juízo.

Sobre o tema, a legislação consumerista é enfática ao dispor que a atuação jurisdicional dos lesados pode ocorrer a título individual ou coletivo.

Atentando-se sobre as disposições a título coletivo, destaca-se que esta poderá ocorrer se a demanda se tratar de (art. 81, §1º e incisos):

- interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Em se tratando da coisa julgada, dispõe o Código de Defesa do Consumidor (Art. 103):

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81 (direitos difusos)

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; (direitos coletivos)

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. (interesses individuais homogêneos).

Letra c.

Ainda, cabe ressaltar a impossibilidade de a mesma parte ajuizar tanto uma ação na via individual como outra na ação na via coletiva buscando a reparação do mesmo direito, nos termos do art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

011. (FGV/OAB/NACIONAL UNIFICADO-IX EXAME/2012) Determinada associação, legalmente constituída há três anos, ingressa com medida judicial buscando a defesa coletiva dos

interesses de seus associados no tocante à infração na relação de consumo pelo fornecedor T, pessoa jurídica de direito privado.

A partir do fato narrado acima, assinale a afirmativa correta.

- a) A associação somente teria legitimidade para propor a ação coletiva se houvesse sido constituída há mais de cinco anos.
- b) A associação necessita de autorização assemblear para ajuizar a demanda, mesmo que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor.
- c) A propositura da ação coletiva não impede a que qualquer interessado ingresse com nova ação judicial apontando o mesmo réu, causa de pedir e pedido.
- d) As ações individuais apontando o mesmo réu, causa de pedir e pedido, ajuizadas depois da demanda coletiva, importarão em litispendência merecendo os processos ser extintos.



Sobre o tema, a legislação consumerista é enfática ao dispor que a atuação jurisdicional dos lesados pode ocorrer a título individual ou coletivo. Atentando-se sobre as disposições a título coletivo, destaca-se que esta poderá ocorrer se a demanda se tratar de (art. 81, §1º e incisos):

- interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Pois bem. Dentre os legitimados a promover a defesa coletiva, encontra-se as associações. Segundo o CDC, é necessário que a entidade esteja legalmente constituída há pelo menos um ano. Além disso é necessário que se incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, dispensada a autorização assemblear (desta forma, excluimos as alternativas de letra A e B). O ponto é: há litispendência entre ações coletivas e ações individuais? A resposta é negativa. Segundo consta do art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Logo, concluímos que a propositura da ação coletiva não impede a que qualquer interessado ingresse com nova ação judicial apontando o mesmo réu, causa de pedir e pedido.

Letra c.

012. (CEBRASPE-CESPE/OAB/NACIONAL UNIFICADO-I EXAME/2010) Assinale a opção correta a respeito da disciplina normativa da defesa, em juízo, do consumidor.

- a) É lícita às associações legalmente constituídas há mais de um ano a propositura de ação coletiva para a defesa dos direitos de seus associados, desde que haja prévia autorização em assembleia.
- b) Na hipótese de ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, é exclusivamente competente para a execução coletiva o juízo da liquidação da sentença ou o da ação condenatória.
- c) Tratando-se de ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada *erga omnes*, no caso de procedência ou improcedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas.
- d) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as ações coletivas para a defesa de interesses ou de direitos coletivos não induzem litispendência para as ações individuais.



a) Errada. Essa matéria está contemplada no Código de Defesa do Consumidor, que dispensa autorização em assembleia para a propositura da ação coletiva, desde que a associação esteja constituída há mais de um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...)

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

b) Errada. A matéria é disciplinada pelo art. 98 e parágrafos do CDC, que prevê que é competente para a execução o juízo: I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. Então, a competência é do juízo da ação condenatória e não da liquidação da sentença ou da ação condenatória.

c) Errada. Vejamos o que prevê o CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81;

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Então, a sentença nas ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, fará coisa julgada *erga omnes* apenas no caso de PROCEDÊNCIA do pedido.

d) Certa. As ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (art. 104).

Letra d.

As disposições sobre a execução das ações coletivas para a defesa de interesses Individuais Homogêneos estão previstas no artigo 98 do CDC:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II – da ação condenatória, quando coletiva a execução.

DIREITO DO CONCURSO

013. (FGV/TJ-GO/JUIZ LEIGO/2022) No que diz respeito à competência, à luz do Código de Defesa do Consumidor, julgue a afirmativa:

Na ação coletiva, a execução individual compete unicamente ao juízo da ação condenatória.



No caso de ação coletiva, na fase de execução, o CDC traz a competência do juízo da **liquidação da sentença** ou ação condenatória.

CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos (..)

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I – **da liquidação da sentença** ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

Errado.

014. (FGV/TJ-GO/JUIZ LEIGO/2022) No que diz respeito à competência, à luz do Código de Defesa do Consumidor, julgue a afirmativa:

Compete ao juízo da ação condenatória a liquidação da sentença, mesmo que individual;



No caso da liquidação individual, temos no CDC a previsão de que quando da sentença coletiva genérica, a competência **será do juízo da liquidação ou da ação condenatória**. É no caso de execução coletiva que compete tão somente ao juízo da ação condenatória:

CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos (..)

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II – **da ação condenatória, quando coletiva a execução.**

Errado.

Portanto, resumindo:

Tipo de Direito	Efeito da Coisa Julgada	Efeito da Coisa Julgada
DIREITOS DIFUSOS	Coisa Julgada será ERGA OMNES , exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.	No tocante aos direitos difusos , a sentença fará coisa julgada <i>erga omnes</i> , caso se trate de direitos difusos, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas , situação em que qualquer legitimado poderá entrar outra ação, fazendo uso da nova prova. Portanto, trata-se de coisa julgada secundum eventum probationis , em que se o pedido for julgado improcedente por falta de provas, será possível o manejo de nova ação, mas desde que fundada em elementos de novas provas. Por fim, sendo o direito difuso, se o pedido for julgado procedente, a sentença vai fazer coisa julgada <i>erga omnes</i> , também se o pedido for julgado improcedente, a coisa julgada também será <i>erga omnes</i> .
DIREITOS COLETIVOS	Coisa Julgada será ULTRA PARTES , mas limitada ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas.	No tocante aos direitos coletivos , se o pedido for julgado procedente, a coisa julgada será <i>ultra partes</i> . Se o pedido foi julgado improcedente, também fará coisa julgada <i>ultra partes</i> . Por outro lado, não fará coisa julgada se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, situação em que poderá ser impetrada nova ação fundada em novo elemento de prova.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS	Coisa Julgada será ERGA OMNES , apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.	No tocante aos direitos individuais homogêneos , a sentença fará coisa julgada <i>erga omnes</i> somente no caso de procedência do pedido para favorecer todas as vítimas e seus sucessores. Portanto, julgado procedente o pedido, a sentença fará coisa julgada <i>erga omnes</i> . De forma diversa, se o pedido for julgado improcedente, não ocorrerá a coisa julgada <i>erga omnes</i> .

DIREITO DO CONCURSO

015. (VUNESP/TJ-AC/JUIZ ESTADUAL/2019) Os alunos de uma escola privada consumiram, na lanchonete próxima a uma escola, um alimento que causou intoxicação e os levou ao hospital, onde ficaram internados alguns dias, perdendo aulas importantes. A associação de pais, ao ficar sabendo do ocorrido, propôs ação coletiva visando à indenização aos alunos atingidos pela intoxicação.

Diante desses fatos hipotéticos, assinale a alternativa correta.

- a) Têm legitimidade para a propositura da ação coletiva as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, desde que com personalidade jurídica.
- b) Se a ação coletiva for julgada procedente, a eficácia *erga omnes* e *ultra partes* beneficiará os autores das ações individuais, independentemente de terem requerido a suspensão das ações individuais, em razão do princípio da hipossuficiência do consumidor.
- c) A associação tem legitimidade para a propositura da ação coletiva se estiver constituída há pelo menos um ano e incluir em seus fins institucionais a defesa dos interesses dos alunos, desde que tenha autorização assemblear para a propositura da ação.
- d) A sentença fará coisa julgada *erga omnes*, se o pedido for julgado procedente, beneficiando todas as crianças que foram vítimas da intoxicação, exceto as que tiverem ingressado com ações individuais e não requereram a suspensão dos respectivos processos no prazo legal.



- a) Errada. A assertiva contraria o inciso III do artigo 82 do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

- b) Errada. A eficácia é *erga omnes* e para beneficiar os autores das ações individuais estes devem requerer a suspensão do processo (vide comentário da letra “d”).

- c) Errada. Não há necessidade de autorização assemblear, nos termos do inciso IV do artigo 82 do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, **dispensada a autorização assemblear.**

- d) Certa. A relação entre a lanchonete e os alunos é de consumo, pois ambos se enquadram nos conceitos, respectivamente, de fornecedor e consumidor do CDC. A lanchonete é **fornecedora** de alimentação, enquanto os alunos são adquirentes do produto, como **destinatários** finais:

Art. 3º Fornecedor é toda **pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira**, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem **atividade** de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, **distribuição** ou **comercialização de produtos** ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 2º Consumidor é toda **pessoa física** ou jurídica que **adquire** ou utiliza **produto** ou serviço como **destinatário final**.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

A ação proposta pela **associação de pais** é **coletiva** de consumo, para a defesa de direitos individuais dos alunos, direitos divisíveis (de cada aluno) e decorrente de origem comum (consumo de produto intoxicado), conforme define o inciso III do artigo 81 do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo **individualmente, ou a título coletivo**.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – **interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum**.

A sentença coletiva julgada procedente tem eficácia *erga omnes*, alcançando todas as crianças vítimas da intoxicação, nos termos do artigo 103, III, do CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Contudo, a eficácia da sentença não alcançará as crianças que tiverem proposto **ações individuais** e não requereram a suspensão dos respectivos processos no prazo legal de trinta dias, conforme estabelece o artigo 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Letra d.

2. JURISPRUDÊNCIAS

III – Jornada de Direito Processual Civil – Enunciado 222: Os legitimados coletivos poderão propor a liquidação e o cumprimento de sentença em favor das vítimas ou seus sucessores, nos termos do art. 98 do CDC, sempre que houver informações suficientes, podendo ser obtidas em bancos de dados do executado ou de terceiros, entre outros.

III – Jornada de Direito Processual Civil – Enunciado 223: A ampla divulgação prevista no art. 94 do CDC, além de realizada por publicação de edital no órgão oficial, pode também se valer de diferentes meios e canais de comunicação, conforme as peculiaridades do caso concreto.

-O descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva: A violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente, afronta valores essenciais da sociedade, sendo conduta grave e intolerável, de forma que se mostra suficiente para a configuração do dano moral coletivo. A instituição financeira optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e

acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. A condenação em danos morais coletivos cumprirá sua função de sancionar o ofensor, inibir referida prática ilícita e, ainda, de oferecer reparação indireta à sociedade, por meio da repartição social dos lucros obtidos com a prática ilegal com a destinação do valor da compensação ao fundo do art. 13 da Lei n. 7.347/85. STJ. 2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017. STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 05/02/2019 (Info 641).

TEMA 479, STF – 08/06/16: No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei n. 11.934/2009.

TEMA 17, STF – 08/10/08: Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.

Se você gostou do material ou tem críticas, dá um feedback, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! Estudaaaaa!!!!

RESUMO

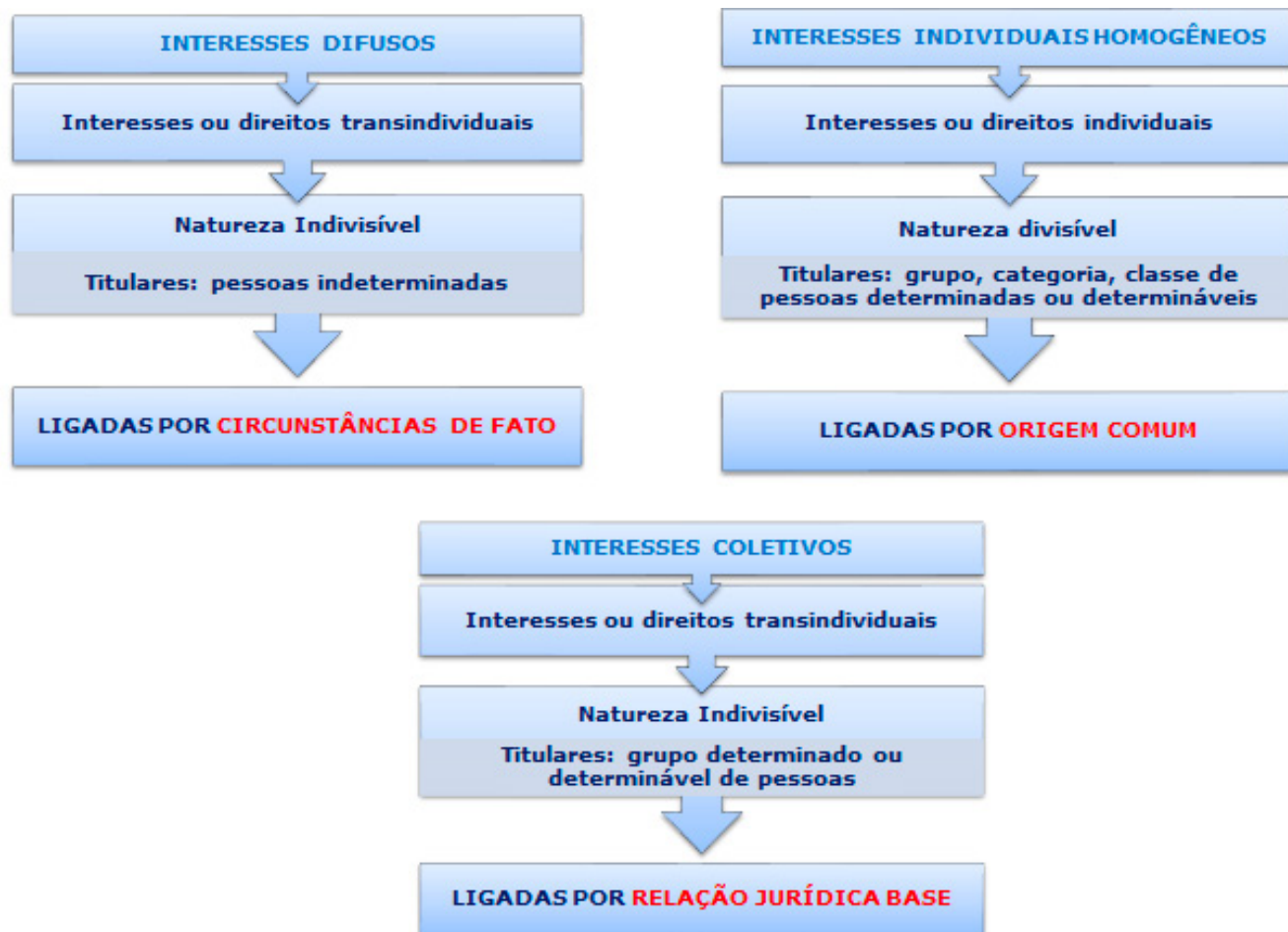
Nessa aula, você deve fixar os seguintes pontos:



Interesses Difusos são interesses ou direitos transindividuais (pertencentes a uma coletividade), de natureza indivisível (considerados como um todo), de que sejam titulares pessoas indeterminadas (Não há uma individualização) e ligadas por circunstância de fato. Exemplo: proteção ao meio-ambiente e à moralidade administrativa.

Interesses Coletivos são interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável de pessoas (os titulares são membros de um grupo, categoria ou classe de pessoas), reunidas por uma relação jurídica base comum. Ex.: interesse à nulificação de cláusula abusiva em contrato de adesão.

Interesses Individuais Homogêneos São aqueles direitos de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum (normalmente oriundas das mesmas circunstâncias de fato). Ex.: compradores de veículos produzidos com o mesmo defeito de série. Veja um comparativo entre eles:



LEGITIMADOS PARA A DEFESA COLETIVA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES SÃO OS SEGUINTE:

COISA JULGADA COLETIVA PARA DEFESA DOS CONSUMIDORES:



DIREITOS DIFUSOS, art. 81, I, do CDC

I do art. 103 do CDC;
Coisa Julgada será **ERGA OMNES;**
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova

DIREITOS COLETIVOS, art. 81, II, do CDC

II do art. 103 do CDC;
Coisa Julgada será **ULTRA PARTES, mas limitada ao grupo, categoria ou classe;**
salvo improcedência por insuficiência de provas

DIREITOS INDIVÍDUAS HOMOGÊNEOS, art. 81, III, do CDC

III do art. 103 do CDC;
Coisa Julgada será **ERGA OMNES, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores**

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2024) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e sua interpretação dada pelo STJ, julgue o item a seguir.

Nas hipóteses de interesses ou direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é classificada como *secundum eventum litis*, com efeitos *erga omnes*, apenas em caso de procedência do pedido. Em caso de improcedência, aqueles que tiverem figurado no processo coletivo como litisconsortes sofrerão, necessariamente, os efeitos da coisa julgada material, *pro et contra*, não se aplicando o julgamento *secundum eventus litis*, e não poderão intentar ação de indenização a título individual.

002. (FGV/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA-62º/2024) Uma determinada instituição financeira com atuação em todo o território nacional decidiu criar e implementar a cobrança de uma tarifa de todos os seus correntistas em violação direta às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após receber inúmeras reclamações de consumidores goianos sobre cobranças indevidas da referida tarifa pelo banco e apurar a abusividade da conduta em questão no bojo do respectivo Inquérito Civil, um Promotor de Justiça do MPGO ajuizou na capital do estado a primeira ação coletiva do país em face da instituição financeira, com o objetivo de proibir a referida cobrança e obrigá-la a indenizar seus clientes pelos danos causados, com a devolução em dobro do valor arrecadado ilegalmente. Com relação à atuação do Ministério Público na Tutela Coletiva do Consumidor, analise as afirmativas a seguir.

I – Caso o pedido da referida ação civil pública seja julgado procedente, a eficácia da sentença estará limitada às filiais e consumidores localizados no estado de Goiás.

II – Não pode o Ministério Público promover a *fluid recovery* por mera estimativa de consumidores lesados, devendo coletar as informações necessárias a quantificar adequadamente os correntistas prejudicados pela prática abusiva.

III – Sendo julgada procedente a ação, eventual recurso de apelação da instituição financeira não terá efeito suspensivo automático, mas este poderá ser concedido pelo juiz ou pelo tribunal, dependendo das circunstâncias do caso.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) III, apenas.

003. (INSTITUTO AOCP/SEAP-PR/AGENTE PROFISSIONAL/ANALISTA DE PROCURADORIA/2024) Observado o disposto no Código de proteção e defesa do consumidor (Lei n. 8.078/1990), assinale a alternativa correta.

- a) A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo a título coletivo, somente.
- b) Desde que possua autorização assemblear, a associação legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor tem legitimidade para propor em juízo ação coletiva.
- c) São interesses ou direitos coletivos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- d) Por ser a única ação capaz de propiciar a adequada e efetiva tutela para a defesa dos direitos e interesses do consumidor, somente se admite a propositura de ação civil pública, sendo expressamente excluídas outras espécies de ações.
- e) A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-PR, ainda que sem personalidade jurídica, têm legitimidade para propor em juízo ação coletiva visando à proteção e defesa dos interesses e direitos do consumidor.

004. (FGV/PREF-SJC/PROCURADOR/2024) Certo legitimado ajuizou ação civil pública para fins de declarar a abusividade de cláusula contratual atinente a serviços de telefonia móvel que permitia a cobrança de multa para a hipótese de rescisão contratual solicitada pelo consumidor dentro do período de fidelidade em razão de furto ou roubo do aparelho telefônico. A pretensão foi acolhida para impedir a fornecedora de cobrar a multa na situação mencionada, desde que certificada por boletim de ocorrência, bem como para condenar a ré a restituir, em dobro, os valores pagos a tal título pelos consumidores, além de determinar a reparação por danos morais.

Decorrido pouco mais de um ano do trânsito em julgado da mencionada decisão, houve a habilitação de pouquíssimos interessados em obter a restituição das quantias pagas indevidamente, cuja quantidade se revelou em número incompatível com a gravidade do dano. Diante dessa situação hipotética, considerando o disposto no Art. 100 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da reparação fluida (*fluid recovery*), é **correto** afirmar que

- a) a reparação prevista no dispositivo em comento pode ser afastada pelo autor do ato ilícito, com base no simples argumento de que não há prova concreta dos prejuízos individuais, cuja demonstração pelo legitimado para a propositura é imprescindível para tal finalidade.
- b) se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo individualmente sofrido por cada um deles, a recuperação prevista no dispositivo em comento terá caráter residual.

- c) o prazo necessário para autorizar que os legitimados para o ajuizamento da ação promovam eventual liquidação e execução da indenização quando não há a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano é de três anos.
- d) não é viável que o transcurso do prazo legal sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, importe em indenização a ser revertida para o fundo de que trata a lei de ação civil pública.
- e) a ausência de interessados em número compatível com a gravidade do dano no prazo legal, enseja a possibilidade de o legitimado buscar a indenização em razão do ato ilícito reconhecido pelo Juízo, a qual terá sempre natureza sancionatória, não sendo viável se lhe reconhecer caráter residual.

005. (FGV/ALETO/PROCURADOR JURÍDICO/2024) O Ministério Público de um dos Estados da Federação identificou que um banco de dados de proteção ao crédito estava incluindo em cadastro de inadimplentes dados referentes a débitos em fase de discussão judicial, mesmo quando informado sobre tal circunstância. Em razão disso, decidiu mover Ação Civil Pública contra a empresa que realiza a gestão do banco de dados.

Após isso, vários consumidores afetados, individualmente, também propuseram ações individuais autônomas. Nas ações individuais, a advogada da parte ré argumentou, em sua defesa, que, em se tratando de interesse difuso ou coletivo, os consumidores não podem propor ações individuais, considerando para a defesa de interesses metaindividuais a resposta deve ser pela via da tutela coletiva. Na Ação Civil Pública, a advogada da parte ré sustentou que a hipótese é de interesse individual, de modo que só é possível a tutela individual por via de ações autônomas promovidas por cada consumidor afetado.

Diante deste caso, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A hipótese é de interesse individual homogêneo, mas, ainda assim, o Ministério Público está legitimado a propor a tutela coletiva de tais direitos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a eles comprometer relevantes interesses sociais.
- b) A hipótese é de interesse coletivo, acrescentando-se que a defesa tem razão ao apontar que não é possível a propositura de ação individual para a defesa de interesse coletivo.
- c) A hipótese é de interesse difuso, mas a defesa não tem razão ao indicar a exclusividade da tutela coletiva, na medida em que a defesa de interesse difuso pode ser individual.
- d) A hipótese é de interesse individual heterogêneo, assistindo razão à defesa ao afirmar que a tutela do consumidor, neste caso, só pode ser buscada por meio de ações individuais a serem propostas por cada consumidor afetado.
- e) A hipótese é de interesse difuso, de natureza divisível, razão pela qual a defesa não tem razão ao indicar a exclusividade da tutela coletiva, na medida em que a defesa de interesse difuso divisível pode ser individual.

006. (IBADE/TJ-ES/JUIZ LEIGO/2023) No que tange às ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, é **correto** afirmar que:

- a) a ação deve ser proposta, obrigatoriamente, no domicílio do autor.
- b) o réu que houver contratado seguro de responsabilidade não poderá chamar ao processo o segurador.
- c) a ação deve ser proposta, obrigatoriamente, no domicílio do réu.
- d) o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, sendo necessária a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
- e) a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

007. (VUNESP/PREF. GUARARAPES/PROCURADOR JURÍDICO/2023) Em uma ação coletiva que tratava de discutir a existência de uma publicidade abusiva, a sentença foi julgada improcedente por insuficiência de provas. Nesse caso,

- a) os efeitos da coisa julgada serão puramente *erga omnes*.
- b) os efeitos da coisa julgada serão puramente *ultra partes*.
- c) os efeitos da coisa julgada serão *erga omnes*, restrito ao grupo, categoria ou classe que sofreu o prejuízo.
- d) não haverá coisa julgada material, e qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.
- e) os efeitos da coisa julgada serão *ultra partes* apenas para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.

008. (FUNDEP/MPE-MG/PROMOTOR DE JUSTIÇA-LX/2023) No que concerne às ações coletivas para a defesa de interesses individuais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), assinale a alternativa CORRETA:

- I – A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
- II – Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.
- III – Proposta a ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
- IV – Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
- V – A liquidação e a execução de sentença somente poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores.

- a) Apenas as assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- c) Apenas as assertivas I, II, III e V são verdadeiras.
- d) Apenas as assertivas II, III e V são verdadeiras.

009. (CEBRASPE-CESPE/DATAPREV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADVOGACIA/2023) Julgue o item a seguir, de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Os órgãos da administração pública indireta são legitimados a atuar em defesa do consumidor desde que possuam personalidade jurídica.

010. (CEBRASPE-CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/43º CONCURSO PÚBLICO/2023) No que tange a direito do consumidor, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas e banco de dados e de cadastro, julgue o item subsequente.

É direito do consumidor a repetição do indébito decorrente da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida, direito esse que não pode ser esvaziado ante a alegação de engano do credor.

011. (CEBRASPE-CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/43º CONCURSO PÚBLICO/2023) Julgue o próximo item, relativos ao direito do consumidor, às garantias, à prescrição, à decadência, à inversão do ônus da prova, à oferta e à desconsideração da personalidade jurídica. O juiz que, ao analisar pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor na inicial, indeferi-lo sob os argumentos de falta de verossimilhança nas alegações e de ausência de hipossuficiência do consumidor ofenderá direito garantido ao consumidor pelo CDC, prejudicando, assim, a defesa desse direito em juízo.

012. (FURB/PREF. DR. PEDRINHO/ADVOGADO PÚBLICO/2023) Uma das conquistas mais importantes das últimas gerações foi a defesa dos direitos do consumidor. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece inúmeras regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, bem como da sua defesa em juízo. Sobre o tema, julgue as seguintes assertivas:

I – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

II – A defesa desses interesses coletivos em juízo pode ser realizada, concorrentemente, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

III – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

IV – Nas ações coletivas de que trata o CDC, haverá adiantamento apenas das custas e dos emolumentos, mas não de quaisquer outros honorários.

É **correto** o que se afirma em:

- a) IV, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III, apenas.

013. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023) Anauri ajuizou ação de responsabilidade civil em face de Sonorização Sonora Ltda., para reparação de danos decorrentes de vício do serviço de sonorização da cerimônia e da festa de seu casamento. A prestação do serviço foi péssima e frustrou a expectativa do contratante em razão de vícios de qualidade dos equipamentos e atraso na montagem e desmontagem da estrutura de sonorização. No curso da ação foi decretada a falência da ré.

Consoante as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, o administrador judicial deverá proceder da seguinte forma:

- a) informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador;
- b) incluir o crédito no quadro geral de credores para futuro pagamento, em caso de procedência do pedido. Caso haja seguro de responsabilidade, deve denunciar a lide à seguradora e ao IRB Brasil Resseguros S/A, por se tratar de litisconsórcio necessário;
- c) informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, a denúncia da lide ao IRB Brasil Resseguros S/A;
- d) integrar a lide como substituto processual e, se houver seguro de responsabilidade, poderá chamar ao processo tanto o segurador quanto o IRB Brasil Resseguros S/A;
- e) incluir o crédito do consumidor no quadro geral de credores para futuro pagamento, em caso de procedência do pedido, sendo-lhe facultado denunciar a lide à seguradora, caso haja seguro de responsabilidade.

014. (DRH/DPE-SP/ESTAGIÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

- a) interesses ou direitos individuais homogêneos, são os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- b) interesses ou direitos difusos, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- c) interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
- d) interesses ou direitos difusos, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

015. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Certa consumidora promoveu ação de reparação de danos morais contra loja de departamento alegando ter sido exigida uma quantia de entrada para aquisição da mercadoria em valor maior do que aquele divulgado pela empresa, apesar de não existir restrição ao seu cadastro pessoal. Distribuído o feito no Juizado Especial, o julgador alegou que a reparação de dano moral é causa de maior complexidade e extinguiu a ação sem julgamento do mérito. Considerando o caso hipotético, a ação de dano moral:

- a) Tem a complexidade definida unicamente a critério do juiz.
- b) Envolve a esfera subjetiva do autor cuja aferição é complexa.
- c) Tem sua avaliação balizada pelo critério quantitativo dos Juizados.
- d) Exige análise de elementos técnicos alheios à competência dos Juizados.

016. (CEBRASPE-CESPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Julgue o seguinte item, acerca dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e da legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas.

A União, os estados, os municípios e o DF são legitimados, concorrentemente, para a defesa dos interesses ou direitos dos consumidores.

017. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Um homem ajuizou ação contra o banco do qual é cliente, alegando que é acionista investidor da instituição financeira e que deveria ter recebido dividendos correspondentes às suas ações preferenciais, valor que deve ser apurado por simples cálculo aritmético, em liquidação de sentença, não tendo havido qualquer pagamento por parte da casa bancária. Afirmou que se trata de relação de consumo e que, portanto, deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sobre o caso hipotético apresentado, assinale a afirmativa correta.

- a) O Código de Defesa do Consumidor só se aplica às relações de mútuo entre correntista e banco.
- b) Não é de competência dos Juizados, visto que não se trata de relação de consumo e não há pedido líquido.

- c) O Código de Defesa do Consumidor é o diploma legal próprio para regular a relação e o pedido é líquido por referir bem específico.
- d) A aquisição de ações se insere no âmbito puramente consumerista e o cálculo matemático puro não afasta a liquidez do pedido.

018. (FGV/SEM/CONSULTOR LEGISLATIVO-ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO/DIREITO ECONÔMICO E REGULAÇÃO, DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR/2022) Para a defesa de interesses coletivos ou direitos coletivos e difusos do consumidor, a Lei n. 8.078/1990 admite a legitimidade concorrente do Ministério Público, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; das entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; e das associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor.

Acerca das prerrogativas destes legitimados na defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores, e considerando as disposições da referida Lei n. 8.078/1990, assinale a afirmativa correta.

- a) Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação coletiva serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
- b) Os órgãos da Administração Pública legitimados à defesa do consumidor em juízo poderão tomar dos Interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo judicial.
- c) Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos do consumidor.
- d) Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo, coletivo ou difuso, os legitimados à defesa em juízo do consumidor poderão propor ação mandamental, que será regerá pelas normas da lei de mandado de segurança.
- e) Poderá ser ajuizada, pelos legitimados à defesa coletiva do consumidor, ação visando o controle abstrato e preventivo das cláusulas contratuais gerais.

019. (FGV/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2022) Osmar ingressou com ação judicial em face da fabricante do telefone celular, alegando que houve problemas ainda no período de vigência da garantia legal. No momento da contestação, a parte ré apresentou o laudo realizado pela assistência técnica autorizada da fabricante, indicando que o problema apresentado no aparelho celular se relaciona ao mau uso, documento esse acompanhado por fotografia que demonstra marcas compatíveis com choque físico no bem, ao passo que Osmar requereu a inversão do ônus da prova.

A respeito de tal situação, é correto afirmar que:

- a) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em razão de a previsão *ope legis* ser direito básico do consumidor para a salvaguarda da facilitação da defesa de seus direitos;
- b) o laudo técnico confeccionado pela assistência técnica autorizada da ré não pode ser considerado imparcial e idôneo para ser utilizado, em detrimento das garantias asseguradas ao consumidor, devendo ser julgado procedente o pedido de Osmar se somente essa for a prova constituída nos autos;
- c) embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova como um direito básico garantido ao consumidor, não está dispensado o dever da parte autora de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- d) não pode ser afastada a responsabilidade da demandada por se tratar de garantia legal, que é obrigatória e inegociável, ainda que seja demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, situação que somente excluiria responsabilidade em caso de fato do produto;
- e) deve ser julgado procedente o pedido de Osmar a partir de suas alegações, uma vez que a justificativa de suposto mau uso do produto por choque físico representa risco que razoavelmente se espera no manuseio de aparelhos celulares, não sendo capaz de afastar a garantia legal obrigatória.

020. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Sobre a defesa do consumidor em juízo, assinale a alternativa **correta**.

- a) Nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, quando se tratar da defesa dos interesses e direitos difusos dos consumidores.
- b) A defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores somente será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- c) Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Nesta hipótese o juiz imporá multa diária ao réu, desde que haja pedido expresso do autor nesse sentido.
- d) São legitimados, para promover a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, os órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

021. (FCC/TJ-GO/JUIZ ESTADUAL-57º/2021) No tocante à defesa do consumidor em juízo,

- a) para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
- b) para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor admitem-se somente ações condenatórias e mandamentais, por serem demandas aptas a pleitear e conceder a tutela específica da obrigação.
- c) a indenização por perdas e danos poderá abranger danos materiais e morais e far-se-á com prejuízo de multa.
- d) nas ações coletivas não haverá adiantamento de despesas ou honorários periciais, mas incidirá como regra a condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo se obtiver o benefício da gratuidade judiciária.
- e) em caso de litigância de má-fé, os diretores responsáveis pela propositura de ação coletiva serão diretamente condenados nos ônus sucumbenciais e eventuais perdas e danos, isentada a associação autora.

022. (FGV/OAB/NACIONAL UNIFICADO XXXIII EXAME/2021) Godofredo procurou a Seguradora X para contratar seguro residencial, mas a venda direta foi-lhe negada, ao argumento de que o proponente possuía restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito. Godofredo explicou que pagaria o seguro à vista, mas, ainda assim, a Seguradora negou a contratação. Indignado, Godofredo registrou sua reclamação no Ministério Público, que verificou significativo número de pessoas na mesma situação, merecendo melhor análise quanto ao cabimento ou não de medida para a defesa de interesses e direitos de consumidores a título coletivo.

Sobre a hipótese apresentada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

- a) A questão versa sobre interesses heterogêneos, não cabendo ação coletiva, bem como casos de restrição creditícia possibilitam a recusa de contratação do seguro mesmo quando o pagamento do prêmio for à vista.
- b) A matéria consagra hipótese de direito individual homogêneo, podendo ser objeto de ação coletiva para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, e a recusa à contratação somente pode ser posta se o pagamento do prêmio for parcelado.
- c) A Seguradora não pode recusar a proposta nem mesmo após análise de risco, quando a contratação se der mediante pronto pagamento do prêmio, conforme expressamente disposto na norma consumerista e cuida-se da hipótese de direito difuso, justificando a ação coletiva.
- d) A Seguradora pode recusar a contratação, mesmo mediante pronto pagamento, sob a justificativa de que o proponente possui anotação de restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito; quanto à defesa coletiva essa é incabível pela natureza da demanda, sendo possível apenas a formação de litisconsórcio ativo.

023. (FGV/TJ-PR/JUIZ ESTADUAL/2021) Instituto CDC, regularmente constituído e vinculado à defesa dos interesses e direitos dos consumidores, ajuizou, com base no Art. 81 e seguintes, da Lei n. 8.078/1990, ação em face de diversas instituições financeiras, reproduzindo idênticos pedidos e causas de pedir formulados em demandas coletivas, anteriormente propostas por legitimados outros, em diferentes comarcas e regiões, por todo o país, visando à declaração de nulidade de cláusulas de contratos de financiamento bancário, celebrados pelos seus respectivos associados. Em contestações, arguíram as instituições financeiras réis, entre outras questões, preliminar de coisa julgada, fortes no argumento de que já teria sido proferida sentença de improcedência dos pedidos, com trânsito em julgado, por juízo competente, de comarca de capital, que por primeiro conheceu das demandas semelhantes. Manifestando-se sobre as contestações, a parte autora pugnou pela rejeição da preliminar. Restringindo-se a presente questão à análise da preliminar em berlinda, esta deve ser:

- a) acolhida. Há coisa julgada, que prejudica o ajuizamento de novas ações coletivas sem, contudo, prejudicar o ajuizamento de ações individuais por quem não haja intervindo como litisconsorte na ação já sentenciada;
- b) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia *erga omnes*, restrita aos limites territoriais da competência judicante do órgão julgador da ação coletiva primeiramente sentenciada;
- c) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia em todo o território nacional, restrita às partes da ação coletiva primeiramente julgada;
- d) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia *ultra partes*, limitada territorialmente e ao grupo, categoria ou classe representado na ação coletiva primeiramente sentenciada;
- e) rejeitada. Não há coisa julgada, eis que se está diante de ações distintas, ajuizadas por autores distintos, perante tribunais distintos.

GABARITO

1. C
2. e
3. e
4. b
5. a
6. e
7. c
8. a
9. E
10. E
11. E
12. e
13. a
14. b
15. c
16. C
17. b
18. a
19. c
20. c
21. a
22. b
23. a

GABARITO COMENTADO

001. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2024) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e sua interpretação dada pelo STJ, julgue o item a seguir.

Nas hipóteses de interesses ou direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é classificada como *secundum eventum litis*, com efeitos *erga omnes*, apenas em caso de procedência do pedido. Em caso de improcedência, aqueles que tiverem figurado no processo coletivo como litisconsortes sofrerão, necessariamente, os efeitos da coisa julgada material, *pro et contra*, não se aplicando o julgamento *secundum eventus litis*, e não poderão intentar ação de indenização a título individual.



De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nos casos envolvendo direitos individuais homogêneos, a coisa julgada será *erga omnes* apenas em caso de procedência do pedido e para beneficiar as vítimas e seus sucessores. Veja que o efeito *erga omnes* é condicionado à procedência do pedido, a um evento no processo, daí se dizer que a coisa julgada é *secundo eventum litis*. Se a ação for julgada improcedente, apenas aqueles que tiverem intervindo no processo é que não poderão propor ação individual de indenização. Neste sentido o CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...)

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. (...)

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: (...)

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. (...)

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

Certo.

002. (FGV/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA-62º/2024) Uma determinada instituição financeira com atuação em todo o território nacional decidiu criar e implementar a cobrança de uma tarifa de todos os seus correntistas em violação direta às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após receber inúmeras reclamações de consumidores goianos sobre cobranças indevidas da referida tarifa pelo banco e apurar a abusividade da conduta em questão no bojo do

respectivo Inquérito Civil, um Promotor de Justiça do MPGO ajuizou na capital do estado a primeira ação coletiva do país em face da instituição financeira, com o objetivo de proibir a referida cobrança e obrigá-la a indenizar seus clientes pelos danos causados, com a devolução em dobro do valor arrecadado ilegalmente. Com relação à atuação do Ministério Público na Tutela Coletiva do Consumidor, analise as afirmativas a seguir.

I – Caso o pedido da referida ação civil pública seja julgado procedente, a eficácia da sentença estará limitada às filiais e consumidores localizados no estado de Goiás.

II – Não pode o Ministério Público promover a *fluid recovery* por mera estimativa de consumidores lesados, devendo coletar as informações necessárias a quantificar adequadamente os correntistas prejudicados pela prática abusiva.

III – Sendo julgada procedente a ação, eventual recurso de apelação da instituição financeira não terá efeito suspensivo automático, mas este poderá ser concedido pelo juiz ou pelo tribunal, dependendo das circunstâncias do caso.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) III, apenas.



I – Errada. Distintamente do afirmado, os efeitos da sentença não ficarão limitados aos limites territoriais do órgão prolator. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1101937/SP, que gerou o Tema 1075 da Repercussão Geral, entendeu que o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) é inconstitucional, acabando com a limitação territorial imposta pelo citado dispositivo. As teses firmadas foram as seguintes:

JURISPRUDÊNCIA

I – É **inconstitucional** a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo ripristinada sua redação original.

II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a **prevenção** do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

II – Errada. De início, importante destacar que a *fluid recovery* (recuperação fluida) consiste na possibilidade franqueada no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor de que

os legitimados do artigo 82 promovam a execução das sentenças em ações civis públicas quando não houver habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano. Vejamos os dispositivos:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. (...)

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1927098/RJ, entendeu que é possível o *fluid recovery* ainda que não seja possível definir com exatidão todos os consumidores lesados e os danos por eles sofridos. Vejamos o seguinte trecho do julgado: Se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo sofrido individualmente por cada um deles, a *fluid recovery* terá caráter residual. De outro lado, se esses dados forem inacessíveis, a reparação fluida assumirá natureza sancionatória, evitando-se, com isso, a ineficácia da sentença e a impunidade do autor do ilícito.

III – Correta. De fato, a assertiva está de acordo com a sistemática da Lei 7.347/85. A regra é que os recursos terão mero efeito devolutivo, mas para evitar danos irreparáveis à parte, poderá ser concedido o efeito suspensivo:

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Letra e.

003. (INSTITUTO AOCP/SEAP-PR/AGENTE PROFISSIONAL/ANALISTA DE PROCURADORIA/2024) Observado o disposto no Código de proteção e defesa do consumidor (Lei n. 8.078/1990), assinale a alternativa correta.

a) A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo a título coletivo, somente.

b) Desde que possua autorização assemblear, a associação legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor tem legitimidade para propor em juízo ação coletiva.

- c) São interesses ou direitos coletivos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- d) Por ser a única ação capaz de propiciar a adequada e efetiva tutela para a defesa dos direitos e interesses do consumidor, somente se admite a propositura de ação civil pública, sendo expressamente excluídas outras espécies de ações.
- e) A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-PR, ainda que sem personalidade jurídica, têm legitimidade para propor em juízo ação coletiva visando à proteção e defesa dos interesses e direitos do consumidor.



- a) Errada. Distintamente do afirmado, o CDC permite a defesa em juízo de forma coletiva e individual:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo **individualmente** ou a título **coletivo**.

- b) Errada. Na verdade, dispensa-se a autorização assemblear:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...)

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, **dispensada a autorização assemblear**.

- c) Errada. Na realidade, a definição trazida na assertiva se refere aos direitos difusos. Observe a lei:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

- I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

- d) Errada. Ao contrário do afirmado, a defesa dos direitos do consumidor em juízo pode ser feita por todas as espécies de ações:

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

e) Certa. De fato, entidades sem personalidade jurídica, integrantes da Administração Pública e dedicadas a defesa do consumidor, podem propor ação coletiva:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...)

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código.

Letra e.

004. (FGV/PREF-SJC/PROCURADOR/2024) Certo legitimado ajuizou ação civil pública para fins de declarar a abusividade de cláusula contratual atinente a serviços de telefonia móvel que permitia a cobrança de multa para a hipótese de rescisão contratual solicitada pelo consumidor dentro do período de fidelidade em razão de furto ou roubo do aparelho telefônico.

A pretensão foi acolhida para impedir a fornecedora de cobrar a multa na situação mencionada, desde que certificada por boletim de ocorrência, bem como para condenar a ré a restituir, em dobro, os valores pagos a tal título pelos consumidores, além de determinar a reparação por danos morais.

Decorrido pouco mais de um ano do trânsito em julgado da mencionada decisão, houve a habilitação de pouquíssimos interessados em obter a restituição das quantias pagas indevidamente, cuja quantidade se revelou em número incompatível com a gravidade do dano. Diante dessa situação hipotética, considerando o disposto no Art. 100 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da reparação fluida (*fluid recovery*), é correto afirmar que

a) a reparação prevista no dispositivo em comento pode ser afastada pelo autor do ato ilícito, com base no simples argumento de que não há prova concreta dos prejuízos individuais, cuja demonstração pelo legitimado para a propositura é imprescindível para tal finalidade.

b) se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo individualmente sofrido por cada um deles, a recuperação prevista no dispositivo em comento terá caráter residual.

c) o prazo necessário para autorizar que os legitimados para o ajuizamento da ação promovam eventual liquidação e execução da indenização quando não há a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano é de três anos.

d) não é viável que o transcurso do prazo legal sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, importe em indenização a ser revertida para o fundo de que trata a lei de ação civil pública.

e) a ausência de interessados em número compatível com a gravidade do dano no prazo legal, enseja a possibilidade de o legitimado buscar a indenização em razão do ato ilícito

reconhecido pelo Juízo, a qual terá sempre natureza sancionatória, não sendo viável se lhe reconhecer caráter residual.



a) Errada. Distintamente do afirmado, a reparação fluida não exige demonstração concreta dos danos suportados individualmente. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão paradigma que fundamenta a questão (REsp 1.927.098/RJ), exigir do legitimado esta comprovação tornaria o instituto inócuo. Além disso, o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor não traz tal exigência, observe:

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

b) Certa. A questão está baseada no julgamento do REsp 1.927.098/RJ. De início, vejamos o teor do artigo 100 do CDC:

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, caso seja possível definir a quantidade de beneficiários da sentença e o exato montante do prejuízo de cada indivíduo, o *fluid recovery* terá caráter residual. Vejamos a ementa:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR DURANTE O PERÍODO DE FIDELIDADE. FURTO OU ROUBO DO APARELHO TELEFÔNICO. MULTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). PROVA DO DANO INDIVIDUAL EFETIVAMENTE SOFRIDO PELOS BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. 5. Não é possível definir, a priori, a natureza jurídica desse instituto, que poderá variar a depender das circunstâncias da hipótese concreta. Se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo sofrido individualmente por cada um deles, a *fluid recovery* terá caráter residual. De outro lado, se esses dados forem inacessíveis, a reparação fluida

assumirá natureza sancionatória, evitando-se, com isso, a ineficácia da sentença e a impunidade do autor do ilícito.

c) Errada. Na realidade, conforme expressa previsão do artigo 100 do CDC, o prazo é de **1 (um) ano**.

Art. 100. Decorrido o **prazo de um ano** sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, de acordo com o parágrafo único do artigo 100 do CDC, a indenização será revertida ao fundo previsto na Lei 7.347/85, que cuida justamente da ação civil pública.

e) Errada. Na verdade, a natureza do instituto dependerá. Por conta da relevância, observe novamente o trecho do acórdão que trata do assunto:

JURISPRUDÊNCIA

5. Não é possível definir, a priori, a natureza jurídica desse instituto, que poderá variar a depender das circunstâncias da hipótese concreta. Se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo sofrido individualmente por cada um deles, a *fluid recovery* terá caráter residual. De outro lado, se esses dados forem inacessíveis, a reparação fluida assumirá natureza sancionatória, evitando-se, com isso, a ineficácia da sentença e a impunidade do autor do ilícito.

Letra b.

005. (FGV/ALETO/PROCURADOR JURÍDICO/2024) O Ministério Público de um dos Estados da Federação identificou que um banco de dados de proteção ao crédito estava incluindo em cadastro de inadimplentes dados referentes a débitos em fase de discussão judicial, mesmo quando informado sobre tal circunstância. Em razão disso, decidiu mover Ação Civil Pública contra a empresa que realiza a gestão do banco de dados.

Após isso, vários consumidores afetados, individualmente, também propuseram ações individuais autônomas. Nas ações individuais, a advogada da parte ré argumentou, em sua defesa, que, em se tratando de interesse difuso ou coletivo, os consumidores não podem propor ações individuais, considerando para a defesa de interesses metaindividuais a resposta deve ser pela via da tutela coletiva. Na Ação Civil Pública, a advogada da parte ré sustentou que a hipótese é de interesse individual, de modo que só é possível a tutela individual por via de ações autônomas promovidas por cada consumidor afetado.

Diante deste caso, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A hipótese é de interesse individual homogêneo, mas, ainda assim, o Ministério Público está legitimado a propor a tutela coletiva de tais direitos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a eles comprometer relevantes interesses sociais.
- b) A hipótese é de interesse coletivo, acrescentando-se que a defesa tem razão ao apontar que não é possível a propositura de ação individual para a defesa de interesse coletivo.
- c) A hipótese é de interesse difuso, mas a defesa não tem razão ao indicar a exclusividade da tutela coletiva, na medida em que a defesa de interesse difuso pode ser individual.
- d) A hipótese é de interesse individual heterogêneo, assistindo razão à defesa ao afirmar que a tutela do consumidor, neste caso, só pode ser buscada por meio de ações individuais a serem propostas por cada consumidor afetado.
- e) A hipótese é de interesse difuso, de natureza divisível, razão pela qual a defesa não tem razão ao indicar a exclusividade da tutela coletiva, na medida em que a defesa de interesse difuso divisível pode ser individual.



- a) Certa. De fato, o interesse ventilado no enunciado é de natureza individual homogênea. Veja que, na verdade, o caso trata de direitos de consumidores individuais, lesados de forma particular pela indevida inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Todos possuem uma origem comum, e em razão da massificação da questão, a lei determina o tratamento como um direito metaindividual. Daí a doutrina classificar os direitos individuais homogêneos como **acidentalmente** coletivos. Veja o teor do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

- I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Como anteriormente dito, mesmo em se tratando de interesse individual homogêneo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do Ministério Público para propositura de Ação Civil Pública. Observe, novamente, a ementa:

JURISPRUDÊNCIA

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ACP com o objetivo de impedir que as empresas incluam no cadastro de inadimplentes os consumidores em débito que

estejam discutindo judicialmente a dívida. Trata-se da defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, havendo interesse social (relevância social) no caso. (STJ. 3ª Turma. REsp 1148179-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013-Info 516).

b) Errada. Distintamente do afirmado, como anteriormente dito, a ação envolve interesse individual homogêneo. Como se trata de um interesse individual, evidente que é possível propositura de ação pelo próprio consumidor. Proposta a ação coletiva, necessária a providência do artigo 94 do CDC:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

c) Errada. Na realidade, não se trata de direito difuso uma vez que os titulares são determinados ou determináveis, decorrente de origem comum. Além disso, ainda se fosse o caso de direito difuso, a defesa em juízo apenas é possível por meio dos legitimados para as ações coletivas:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, em que pese realmente a questão tratar de interesse individual homogêneo, ainda que os titulares possam buscar a tutela jurisdicional individualmente, isto não retira a legitimidade dos órgãos mencionados no artigo 82 do CDC em busca da tutela coletiva.

e) Errada. Na verdade, como dito, o caso trata de interesse individual homogêneo, como já salientado. Ainda que fosse caso de direito difuso, ele tem por característica a indivisibilidade e a indeterminabilidade dos interessados, o que torna a assertiva incorreta.

Letra a.

006. (IBADE/TJ-ES/JUIZ LEIGO/2023) No que tange às ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, é **correto** afirmar que:

- a) a ação deve ser proposta, obrigatoriamente, no domicílio do autor.
- b) o réu que houver contratado seguro de responsabilidade não poderá chamar ao processo o segurador.
- c) a ação deve ser proposta, obrigatoriamente, no domicílio do réu.
- d) o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, sendo necessária a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
- e) a ação pode ser proposta no domicílio do autor.



- a) Errada. Conforme Alternativa E, a ação **pode** ser proposta no domicílio do autor.
- b) Errada. Em desacordo com o inciso II do art. 101 do CDC:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

- c) Errada. Conforme Alternativa E, **a ação pode ser** proposta no domicílio do autor.
- d) Errada. O **réu** que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, sendo **vedada** a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil, conforme Alternativa B.
- e) Certa. Exatamente o que dispõe o inciso I do art. 101 do CDC.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Letra e.

007. (VUNESP/PREF. GUARARAPES/PROCURADOR JURÍDICO/2023) Em uma ação coletiva que tratava de discutir a existência de uma publicidade abusiva, a sentença foi julgada improcedente por insuficiência de provas. Nesse caso,

- a) os efeitos da coisa julgada serão puramente *erga omnes*.
- b) os efeitos da coisa julgada serão puramente *ultra partes*.

- c) os efeitos da coisa julgada serão *erga omnes*, restrito ao grupo, categoria ou classe que sofreu o prejuízo.
- d) não haverá coisa julgada material, e qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.
- e) os efeitos da coisa julgada serão *ultra partes* apenas para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.



- a) Errada. Os efeitos da coisa julgada serão *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.
- b) Errada. Nas ações coletivas que tratem de direitos coletivos, a sentença fará coisa julgada *ultra partes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas.
- c) Errada. Nas ações coletivas que tratem de direitos coletivos, a sentença fará coisa julgada *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas.

LEI N. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: (...)

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

- c) Certa. A assertiva está de acordo com o seguinte dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. **Se** a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada **improcedente** por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Vejamos:

LEI N. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, **exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas**, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

1) Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada PROCEDENTE: a sentença fará coisa julgada *erga omnes* e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução, provando o dano sofrido.

2) Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada IMPROCEDENTE (não importa o motivo):

2.a) os interessados individuais que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 94 do CDC) poderão propor ação de indenização a título individual. Ex.: os consumidores do

medicamento que não tiverem atendido ao chamado do art. 94 do CDC e não tiverem participado da primeira ação coletiva poderão ajuizar ações individuais de indenização contra a empresa.

2.b) não cabe a repropositura de nova ação coletiva mesmo que por outro legitimado coletivo (não importa se ele participou ou não da primeira ação; não pode nova ação coletiva). (CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não é possível a repropositura de ação coletiva de direitos individuais homogêneos julgada improcedente, ainda que por falta de provas. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: < <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisp...>>. Acesso em: 26/12/2023)

e) Errada. Nesse caso, **não haverá coisa julgada material**, uma vez que o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.

Letra c.

008. (FUNDEP/MPE-MG/PROMOTOR DE JUSTIÇA-LX/2023) No que concerne às ações coletivas para a defesa de interesses individuais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), assinale a alternativa CORRETA:

I – A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

II – Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

III – Proposta a ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

IV – Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

V – A liquidação e a execução de sentença somente poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores.

a) Apenas as assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.

b) As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

c) Apenas as assertivas I, II, III e V são verdadeiras.

d) Apenas as assertivas II, III e V são verdadeiras.



a) Certa. De fato, a afirmativa I está correta porquanto reproduz a literalidade do art. 81 do CDC, a saber:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Também está correta a afirmativa II, pois está em consonância com a previsão do artigo 83 do CDC, *in verbis*:

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

A afirmativa III também é verdadeira, posto que também reproduz o CDC, mais especificadamente o art. 94, vejamos:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Por fim, a afirmativa IV é a transcrição do art. 95 do CDC, razão pela qual também é verdadeira:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

b) Errada. Em que pese as afirmativas I, II, III e IV estarem corretas, em contrariedade ao afirmado, a afirmativa V é falsa, pois além da vítima e seus sucessores, os legitimados do artigo 82 do CDC também possuem legitimidade para liquidar e executar a sentença consumerista.

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

c) Errada. Ao contrário do afirmado, conforme visto, a afirmativa V é falsa, pois existem outros legitimados para propor a liquidação e execução da sentença além da vítima e seus sucessores.

d) Errada. Em contrariedade ao afirmado, conforme já visto, a afirmativa V é falsa.

Letra a.

009. (CEBRASPE-CESPE/DATAPREV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADVOCACIA/2023) Julgue o item a seguir, de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Os órgãos da administração pública indireta são legitimados a atuar em defesa do consumidor desde que possuam personalidade jurídica.



Nos termos do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Errado.

010. (CEBRASPE-CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/43º CONCURSO PÚBLICO/2023)

No que tange a direito do consumidor, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas e banco de dados e de cadastro, julgue o item subsequente.

É direito do consumidor a repetição do indébito decorrente da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida, direito esse que não pode ser esvaziado ante a alegação de engano do credor.



Nos termos do CDC, temos que, no caso de **efetivo pagamento indevido** pelo consumidor, surge o direito da repetição do indébito em dobro, No entanto, há a ressalva na hipótese de engano justificável:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,

salvo hipótese de engano justificável.

Trago o caso a seguir, sobrestado no STJ – TEMA 954, que trata especificamente o afastamento do artigo do CDC no caso de erro justificável:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL N. 1.529.808 – PR (2015/0093483-8) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.

DISCUSSÃO SOBRE A DOBRA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 8.078/1990. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP 1.525.174/RS, REL. MIN. ASSUSETTE MAGALHÃES. TEMA 954/STJ. RETORNO DOS AUTOS, SOBRESTANDO-OS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS, PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DO ART. 543-C, § § 7º E 8º DO CPC/1973.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASIL TELECOM S.A., com fundamento no art. 105, III, a e c da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJ/PR, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

Para a devolução em dobro, nos termos do art.42 do Código de Defesa do Consumidor, necessário **apenas o pagamento dos valores indevidamente cobrados, bem como a ausência de erro justificável** por parte da prestadora de serviços.

DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM.

O arbitramento do dano moral deve visar a compensação pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, servir como forma de coibir a reiteração do ilícito, devendo, para tanto, ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, com o fim de proporcionar a adequada compensação da ofensa, sem, contudo, ensejar aumento patrimonial indevido ou refletir valores inexpressivos.

RECURSO PROVIDO (fls. 251/252)

2. É o relatório.

3. A questão principal debatida nos autos, refere-se à repetição de indébito, em dobro, de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia, matéria que se encontra afetada à egrégia Primeira Seção, aguardando o julgamento do REsp. 1.525.174/RS, de relatoria da Min. ASSUSETTE MAGALHÃES, sob o rito dos recursos repetitivos. (...)

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 06/06/2019)

Errado.

011. (CEBRASPE-CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/43º CONCURSO PÚBLICO/2023) Julgue o próximo item, relativos ao direito do consumidor, às garantias, à prescrição, à decadência, à inversão do ônus da prova, à oferta e à desconsideração da personalidade jurídica. O juiz que, ao analisar pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor na inicial, indeferiu-lo sob os argumentos de falta de verossimilhança nas alegações e de

ausência de hipossuficiência do consumidor ofenderá direito garantido ao consumidor pelo CDC, prejudicando, assim, a defesa desse direito em juízo.



A alternativa cobra conhecimento da facilitação da defesa do consumidor, com relação à *inversão do ônus da prova* no CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, **a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;**

Temos duas possibilidades de aplicação da inversão do ônus da prova: no caso de verossimilhança ou hipossuficiência, ambos a critério do juiz. Ou seja, **o juiz possui ampla liberdade** de apreciação e convencimento dos pressupostos para deferir a inversão, pois se entender pela ausência de tais requisitos, **poderá indeferir a medida**. No entanto, tendo em vista o intuito de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, se concluir que os pressupostos para a **inversão** se configuram, deverá ordená-la.

Vale reforçar que, ao contrário da vulnerabilidade, que é presumida, no CDC a hipossuficiência e a veracidade que dão **ensejo à inversão do ônus da prova** devem ser demonstradas no processo judicial, ou seja, **decorrem, necessariamente, de ato judicial, ope judicis**, ficando a critério do juiz a análise. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

JURISPRUDÊNCIA

A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º da Lei n. 8.078/90 não é obrigatória, mas regra de julgamento, *ope judicis*, desde que o consumidor seja hipossuficiente ou seja verossímil sua alegação (REsp 241.831/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, 3ª T., DJ 3-2-2003)

No entanto, cuidado. Existe uma previsão de inverter o ônus da prova de forma *ope legis*, ou seja, o legislador escolheu já inverter a regra usual de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos do direito. Mas não foi o caso cobrado na questão.

Sobre o tema, esclarece Sergio Cavalieri Filho:

Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações entre desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão *ope legis*), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3º, 14, § 3º e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão *ope judicis*), conforme art. 6º, VIII.

CDC, SEÇÃO II – Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 12. § 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

- I – que não colocou o produto no mercado;
- II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
- III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
- II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO “OPE JUDICIS” (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (“*ope legis*”), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (“*ope judicis*”), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, do CDC. (...) (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21-9-2011)

Errado.

012. (FURB/PREF. DR. PEDRINHO/ADVOGADO PÚBLICO/2023) Uma das conquistas mais importantes das últimas gerações foi a defesa dos direitos do consumidor. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece inúmeras regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, bem como da sua defesa em juízo. Sobre o tema, julgue as seguintes assertivas:

- I – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- II – A defesa desses interesses coletivos em juízo pode ser realizada, concorrentemente, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
- III – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

IV – Nas ações coletivas de que trata o CDC, haverá adiantamento apenas das custas e dos emolumentos, mas não de quaisquer outros honorários.

É **correto** o que se afirma em:

- a) IV, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III, apenas.



I – Correta. De fato, trata-se do entendimento extraído do artigo 81, parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

II – Correta. Nos termos do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – Correta. Trata-se da literalidade extraída do artigo 84, caput, do Código de Defesa do Consumidor, observe:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

IV – Incorreta. Ao contrário do afirmado, segundo o CDC não haverá adiantamento de custas e dos emolumentos, nos termos do artigo 87, vejamos:

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

Letra e.

013. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023) Anauri ajuizou ação de responsabilidade civil em face de Sonorização Sonora Ltda., para reparação de danos decorrentes de vício do serviço de

sonorização da cerimônia e da festa de seu casamento. A prestação do serviço foi péssima e frustrou a expectativa do contratante em razão de vícios de qualidade dos equipamentos e atraso na montagem e desmontagem da estrutura de sonorização. No curso da ação foi decretada a falência da ré.

Consoante as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, o administrador judicial deverá proceder da seguinte forma:

- a) informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador;
- b) incluir o crédito no quadro geral de credores para futuro pagamento, em caso de procedência do pedido. Caso haja seguro de responsabilidade, deve denunciar a lide à seguradora e ao IRB Brasil Resseguros S/A, por se tratar de litisconsórcio necessário;
- c) informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, a denúncia da lide ao IRB Brasil Resseguros S/A;
- d) integrar a lide como substituto processual e, se houver seguro de responsabilidade, poderá chamar ao processo tanto o segurador quanto o IRB Brasil Resseguros S/A;
- e) incluir o crédito do consumidor no quadro geral de credores para futuro pagamento, em caso de procedência do pedido, sendo-lhe facultado denunciar a lide à seguradora, caso haja seguro de responsabilidade.



- a) Certa. A questão cobra o conhecimento de um dispositivo menos explorado do CDC:

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II – o réu que houver contratado **seguro de responsabilidade** poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

- b) Errada. A questão cobra o conhecimento de um dispositivo menos explorado do CDC:

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços,

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e **dispensado o litisconsórcio obrigatório com este**.

c) Errada. A questão cobra o conhecimento de um dispositivo menos explorado do CDC:

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços,

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

d) Errada. A questão cobra o conhecimento de um dispositivo menos explorado do CDC:

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços,

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

e) Errada. Temos, portanto, que o **chamamento** ao processo está consagrado no artigo 101, inciso II, do CDC que dispõe que o réu em falência, na figura do **síndico**, **pode** chamar ao processo o segurador quando estes contrataram seguro de um determinado objeto que envolva ou tenha relação com o litígio:

O fornecedor demandado poderá convocar ao processo o seu segurador, mas não para o exercício da ação incidente de garantia, que constitui a denúncia da lide, e sim para ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, o que se dá através do instituto do chamamento ao processo, disciplinado no Código de Processo Civil nos arts. 77 a 80. Com a norma do art. 101 do Código, o elenco do art. 77., CPC, fica ampliado para nele ficar abrangido o segurador do fornecedor de produtos, que passa a assumir a condição de co-devedor perante o consumidor. O dispositivo traz expressa alusão ao art. 80, CPC, que prevê a condenação de todos os co-devedores, reconhecendo “em favor do que satisfizer a dívida” o benefício do título executivo para exigir a dívida, se for o caso, “por inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos co-devedores a sua cota, na proporção que lhes tocar”. Certamente, na relação entre segurador e segurado, pela natureza do contrato, que confere ao segundo o benefício da cobertura securitária em troca do pagamento ao primeiro do prêmio correspondente, a título de contraprestação, não haverá lugar para essa cobrança regressiva do segurador contra o segurado. O chamamento ao processo, portanto, amplia a garantia do consumidor e ao mesmo tempo possibilita ao fornecedor convocar desde logo, sem a necessidade de ação regressiva autônoma, o segurador para responder pela cobertura securitária prometida. (GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos, FINK, Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, Kazuo, NERY JUNIOR, Nelson e DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8ª Edição.. Editora Forense Universitária. 2004. P., 899)

Letra a.

014. (DRH/DPE-SP/ESTAGIÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

- a) interesses ou direitos individuais homogêneos, são os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- b) interesses ou direitos difusos, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- c) interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
- d) interesses ou direitos difusos, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.



a) Errada. Interesses Individuais Homogêneos São aqueles direitos de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum (normalmente oriundas das mesmas circunstâncias de fato), com natureza divisível. Ex.: compradores de veículos produzidos com o mesmo defeito de série. Ligados por origem comum.

b) Certa. Interesses Difusos são interesses ou direitos transindividuais (pertencentes a uma coletividade), de natureza indivisível (considerados como um todo), de que sejam titulares pessoas indeterminadas (Não há uma individualização) e ligadas por circunstância de fato. Exemplo: proteção ao meio-ambiente e à moralidade administrativa. Ligados por circunstâncias de fato.

c) Errada. Interesses Coletivos são interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável de pessoas (os titulares são membros de um grupo, categoria ou classe de pessoas), reunidas por uma relação jurídica base comum. Ex.: interesse à nulificação de cláusula abusiva em contrato de adesão. Ligados por relação jurídica base.

d) Errada. Interesses Difusos são interesses ou direitos transindividuais (pertencentes a uma coletividade), de natureza indivisível (considerados como um todo), de que sejam titulares pessoas indeterminadas (Não há uma individualização) e ligadas por circunstância de fato. Exemplo: proteção ao meio-ambiente e à moralidade administrativa. Ligados por circunstâncias de fato.

Letra b.

015. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Certa consumidora promoveu ação de reparação de danos morais contra loja de departamento alegando ter sido exigida uma quantia de entrada para aquisição da mercadoria em valor maior do que aquele divulgado pela empresa, apesar de não existir restrição ao seu cadastro pessoal. Distribuído o feito no Juizado Especial, o julgador alegou que a reparação de dano moral é causa de maior complexidade e extinguiu a ação sem julgamento do mérito. Considerando o caso hipotético, a ação de dano moral:

- a) Tem a complexidade definida unicamente a critério do juiz.
- b) Envolve a esfera subjetiva do autor cuja aferição é complexa.
- c) Tem sua avaliação balizada pelo critério quantitativo dos Juizados.
- d) Exige análise de elementos técnicos alheios à competência dos Juizados.



A questão não informa o valor de danos morais pleiteado pela consumidora. Mas temos na Lei 9.099 do Juizado Especial o seguinte parâmetro:

Capítulo II

Dos Juizados Especiais Cíveis

Seção I

Da Competência

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

- I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
- II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
- III – a ação de despejo para uso próprio;
- IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Com o dispositivo acima, podemos ver que a complexidade não é definida unicamente a critério do juiz.

É possível afirmar que a avaliação da competência do Juizado na **ação de dano moral** se baseia por critério quantitativo. Ao menos é uma das hipóteses. No entanto, não considero exatamente errado afirmar que a ação de dano moral envolve de alguma forma a esfera subjetiva do autor, dado que é preciso analisar o prejuízo, o sofrimento, a depender de cada caso concreto. O **Código Civil** limita-se a dizer que a indenização se mede pela extensão do dano, e apesar de o autor poder indicar o valor que entende devido, o arbitramento de um valor justo e razoável para indenizar o prejuízo moral do consumidor fica a critério do juiz e há nisso grande dose de subjetividade. Não é tão simples e objetivo aplicar a regra contida no Art. 292 do CPC, por exemplo.

CC, CAPÍTULO II – Da Indenização

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

CPC, **Art. 292.** O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...) V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Não há nenhuma informação na questão no sentido de que a aferição do dano no caso seria complexa. Mas há quem entenda que existe a complexidade na determinação do valor:

Não resta dúvida de que o problema mais sério suscitado na reparação do dano moral está na valoração e arbitramento do valor econômico a ser oferecido ao ofendido. Sabemos que quando se trata de dano material a apuração do valor se faz com base em informações e dados concretos. Assim, chegar-se-á exatamente ao desfalque sofrido no patrimônio da vítima e a indenização consistirá no seu exato montante. Mas, no caso do dano moral, a apuração do quantum indenizatório se torna complexa porque o bem lesado (a honra, o sentimento, o nome) não se mede monetariamente, ou seja, não tem Como o dano moral, não se mede monetariamente, conforme ressaltado pelo autor supracitado, podemos afirmar que o valor recebido pela vítima será sempre uma forma de atenuação do mal causado, não consistindo em uma indenização, mas sim em uma forma de compensação pois não tem o poder de transportar a vítima ao estado anterior à lesão. (FIGUEIREDO, I. R. A valoração do dano moral. RDC, N. 10-, mar. -abr./2001, p. 3)

Letra c.

016. (CEBRASPE-CESPE/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2022) Julgue o seguinte item, acerca dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e da legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas.

A União, os estados, os municípios e o DF são legitimados, concorrentemente, para a defesa dos interesses ou direitos dos consumidores.



De acordo com o art. 82, II, do CDC, a **União, os Estados, os Municípios e o DF** são **legitimados** concorrentemente para a **defesa coletiva** dos interesses e direitos dos consumidores.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados **concorrentemente**:

I – o Ministério Público,

II – a **União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal**;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Certo.

017. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Um homem ajuizou ação contra o banco do qual é cliente, alegando que é acionista investidor da instituição financeira e que deveria ter recebido dividendos correspondentes às suas ações preferenciais, valor que deve ser apurado por simples cálculo aritmético, em liquidação de sentença, não tendo havido qualquer pagamento por parte da casa bancária. Afirmou que se trata de relação de consumo e que, portanto, deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sobre o caso hipotético apresentado, assinale a afirmativa correta.

- a) O Código de Defesa do Consumidor só se aplica às relações de mútuo entre correntista e banco.
- b) Não é de competência dos Juizados, visto que não se trata de relação de consumo e não há pedido líquido.
- c) O Código de Defesa do Consumidor é o diploma legal próprio para regular a relação e o pedido é líquido por referir bem específico.
- d) A aquisição de ações se insere no âmbito puramente consumerista e o cálculo matemático puro não afasta a liquidez do pedido.



a) Errada. Não há tal limitação. Temos expressamente no Art. 3º do Código de Defesa do Consumidor que as atividades de natureza bancária se enquadram no conceito de serviço previstos no CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, **inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito** e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ocorre que, no presente caso, temos posicionamento expresso do STJ no sentido de que, nas relações com os acionistas, não se aplica o CDC: Sem prestação de serviço, Apesar de reconhecer que, nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, Villas Bôas Cueva afirmou que a compra de ações integra uma relação de cunho societário e empresarial, sem envolvimento de nenhuma prestação de serviço por parte da sociedade. Segundo o ministro, situação diferente ocorreria se a ação envolvesse o serviço de corretagem de valores e título mobiliários, como já decidido pela própria Terceira Turma no Resp 1.599.535. Ele apontou também o entendimento firmado no Enunciado 19 da I Jornada de Direito Comercial, segundo o qual não se aplica o CDC às relações entre sócios e acionistas ou entre eles e a sociedade.

JURISPRUDÊNCIA

Afastada a relação de consumo do investidor, acionista minoritário de sociedade anônima, caberia a ele provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 ('O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito'), sendo incabível a inversão do ônus da prova procedida pelo acórdão recorrido.

concluiu o ministro ao restabelecer a sentença de improcedência. (REsp n. 1685098 / SP). b) Certa. A banca considerou Correto. Não se trata de relação de consumo. Vejamos o inteiro teor do julgado acima: Cinge-se a controvérsia a perquirir se incidentes, na relação entre o investidor acionista e a sociedade anônima, as regras protetivas do direito do consumidor, a ensejar, em consequência, a inversão do ônus da prova do pagamento de dividendos pleiteado na via judicial. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela teoria finalista ou subjetiva, segundo a qual releva, para efeitos de incidência das normas protetivas, a condição de destinatário final da pessoa física ou jurídica. Desse modo, segundo a teoria subjetiva ou finalista, destinatário final é aquele que última a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprimindo uma necessidade ou satisfação própria. Em síntese, a característica distintiva da teoria finalista está no fato de o ato de consumo não integrar a atividade comercial visando ao lucro.

No caso, trata-se de aquisição de ações no mercado mobiliário, cujo objetivo primordial é obviamente a obtenção de lucro, a afastar a condição de consumidor do investidor acionista. Embora a Súmula n. 297/STJ estabeleça que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, não é possível identificar, na atividade de aquisição de ações, nenhuma prestação de serviço por parte da instituição financeira, mas relação de cunho puramente societário e empresarial. A não adequação aos conceitos legais de consumidor e fornecedor descaracteriza a relação jurídica de consumo, afastando-a do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, vale citar o Enunciado n. 19 da I Jornada de Direito Comercial: “Não se aplica o CDC às relações entre sócios e acionistas ou entre eles e a sociedade”. Logo, afastada a relação de consumo do investidor, acionista minoritário de sociedade anônima, caberia a ele provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 (“O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”), sendo incabível a inversão do ônus da prova. Resp. 1.685.098-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. No entanto, devo trazer ponderação com relação à parte final. A questão não informou se a alegação do autor é verdadeira, e nem se demandaria maiores provas pra chegar ao cálculo final. A princípio poderíamos pensar que, havendo necessidade de cálculo matemático não se trata de pedido líquido, ainda que seja possível o cumprimento de sentença desde logo, como veremos a seguir. Ocorre que o STJ tem julgados no seguinte sentido:

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.047.093/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

“é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo” (REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5.10.2020).

A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença, e como veremos na última alternativa, o CPC permite o cumprimento de sentença quando depender de meros cálculos aritméticos. **A sentença líquida deve ser entendida como aquela que define uma obrigação determinada (fazer ou não fazer alguma coisa, entregar coisa certa ou pagar quantia determinada).** Na hipótese de condenação ao pagamento em dinheiro, **que espelha a mais comum e clássica espécie de sentença condenatória,** considera-se líquida a obrigação quando o valor a ser adimplido está fixado no título ou é facilmente determinável por meio de cálculos aritméticos simples, que não demandem grandes questionamentos e nem apresentem insegurança para as partes que litigam (RECURSO ESPECIAL N. 1.147.191 – RS (2009/0126112-0)).

c) Errada. Como vimos na primeira alternativa, não aplicamos o CDC no caso. Com relação à segunda parte, também já foi feita a consideração acima, acerca da liquidez. Mas cuidado, o simples fato de se tratar de bem específico não garante a liquidez do pedido como colocou a alternativa. O **pedido líquido** já especifica o *quantum debeatur*, ou seja, o autor já delimita na petição inicial, de forma qualitativa e quantitativa, os valores que sustenta ser titular em relação ao réu. Enquanto que o pedido ilíquido contém apenas o *an debeatur*, dado que **o autor apenas indica que determinada parcela é devida, mas não especifica o valor.**

d) Errada. Como vimos, não se insere no âmbito puramente consumerista. Com relação à parte final, já vimos que se trata de uma possível polêmica na questão. O CPC traz expressamente que é possível promover cumprimento de sentença desde logo no caso de cálculo aritmético. **Aritmética** é a parte da matemática que lida com as operações numéricas: soma, subtração, divisão e multiplicação.

CAPÍTULO XIV

DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Poderíamos pensar que poder promover o cumprimento da sentença não necessariamente atribui liquidez ao pedido.

Mas vimos que o STJ tem colocações diferentes. A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença, então, se podemos incluir na hipótese **a condenação** que depende de determinação do valor por mero cálculo aritmético, **a condenação é considerada desde logo líquida.**

Letra b.

018. (FGV/SEM/CONSULTOR LEGISLATIVO-ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO/DIREITO ECONÔMICO E REGULAÇÃO, DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR/2022) Para a defesa de interesses coletivos ou direitos coletivos e difusos do consumidor, a Lei n. 8.078/1990 admite a legitimidade concorrente do Ministério Público, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; das entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; e das associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor.

Acerca das prerrogativas destes legitimados na defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores, e considerando as disposições da referida Lei n. 8.078/1990, assinale a afirmativa correta.

- a) Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação coletiva serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
- b) Os órgãos da Administração Pública legitimados à defesa do consumidor em juízo poderão tomar dos Interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo judicial.
- c) Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos do consumidor.
- d) Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo, coletivo ou difuso, os legitimados à defesa em juízo do consumidor poderão propor ação mandamental, que será regerá pelas normas da lei de mandado de segurança.
- e) Poderá ser ajuizada, pelos legitimados à defesa coletiva do consumidor, ação visando o controle abstrato e preventivo das cláusulas contratuais gerais.



- a) Certa. Exatamente o que dispõe o parágrafo único do art. 87 do CDC:

Art. 87. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

b) Errada. Os órgãos públicos legitimados à defesa do consumidor estão previstos no art. 82 do CDC:

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4º, 5º e 6º ao art. 5º. da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985:

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial;

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

c) Errada. O STJ decidiu que é injustificável o litisconsórcio ante a unicidade do Ministério Público, consoante julgamento no Recurso Especial n. 1.254.428 – MG (2011/0094322-5),

JURISPRUDÊNCIA

4. A possibilidade, em tese, de atuação do Ministério Público Estadual e do Federal em litisconsórcio facultativo não dispensa a conjugação de interesses afetos a cada um, a serem tutelados por meio da ação civil pública. A defesa dos interesses dos consumidores é atribuição comum a ambos os órgãos ministeriais, o que torna injustificável o litisconsórcio ante a unicidade do Ministério Público, cuja atuação deve pautar-se pela racionalização dos serviços prestados à comunidade.

d) Errada. Tal conteúdo fora vetado visto que foi considerado inconstitucional, consoante Mensagem 664/1990, disponível em <https://www.planalto.gov.br/> Os dispositivos ora vetados, que considero contrários ao interesse público ou inconstitucionais, são os seguintes: Art. 85, CDC – Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo, individual, coletivo ou difuso, previsto neste Código, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. As ações de mandado de segurança e de *habeas data* destinam-se, por sua natureza, à defesa de direitos subjetivos públicos e têm, portanto, por objetivo precípuo os atos de agentes do Poder Público. Por isso, a sua extensão ou aplicação a outras situações ou relações jurídicas é incompatível com sua índole constitucional. Os artigos vetados, assim, contrariam as disposições dos incisos LXXI e LXXII do art. 5º da Carta Magna.

e) Errada. Tal conteúdo fora vetado visto que foi considerado séria ameaça à segurança jurídica, consoante Mensagem 664/1990, disponível em <https://www.planalto.gov.br/> Os

dispositivos ora vetados, que considero contrários ao interesse público ou inconstitucionais, são os seguintes: Art. 83 Parágrafo único – Poderá ser ajuizada, pelos legitimados no artigo anterior ou por qualquer outro interessado, ação visando o controle abstrato e preventivo das cláusulas contratuais gerais. O controle abstrato de atos jurídicos constitui atividade excepcional do Judiciário (CF., art. 5º, XXXV). A eficácia *erga omnes* de decisão proferida nessa modalidade de controle exige redobrada cautela na instituição de processos dessa índole. A pluralidade de entes legitimados a propor “ação visando ao controle abstrato e preventivo de cláusulas contratuais gerais”, com a probabilidade da instauração de inúmeros processos de controle abstrato, constitui séria ameaça à segurança jurídica. Assim, é suficiente a disciplina que o § 4º do art. 51 do projeto dá à matéria.

Letra a.

019. (FGV/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2022) Osmar ingressou com ação judicial em face da fabricante do telefone celular, alegando que houve problemas ainda no período de vigência da garantia legal. No momento da contestação, a parte ré apresentou o laudo realizado pela assistência técnica autorizada da fabricante, indicando que o problema apresentado no aparelho celular se relaciona ao mau uso, documento esse acompanhado por fotografia que demonstra marcas compatíveis com choque físico no bem, ao passo que Osmar requereu a inversão do ônus da prova.

A respeito de tal situação, é correto afirmar que:

- a) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em razão de a previsão *ope legis* ser direito básico do consumidor para a salvaguarda da facilitação da defesa de seus direitos;
- b) o laudo técnico confeccionado pela assistência técnica autorizada da ré não pode ser considerado imparcial e idôneo para ser utilizado, em detrimento das garantias asseguradas ao consumidor, devendo ser julgado procedente o pedido de Osmar se somente essa for a prova constituída nos autos;
- c) embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova como um direito básico garantido ao consumidor, não está dispensado o dever da parte autora de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- d) não pode ser afastada a responsabilidade da demandada por se tratar de garantia legal, que é obrigatória e inegociável, ainda que seja demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, situação que somente excluiria responsabilidade em caso de fato do produto;
- e) deve ser julgado procedente o pedido de Osmar a partir de suas alegações, uma vez que a justificativa de suposto mau uso do produto por choque físico representa risco que razoavelmente se espera no manuseio de aparelhos celulares, não sendo capaz de afastar a garantia legal obrigatória.



a) Errada. A despeito de no CDC ter previsão expressa do Princípio do acesso à justiça, inspiração para o inciso VII do Art. 6º do CDC, determina que seja efetiva a **facilitação da defesa dos direitos do consumidor**, criando **meios de desobstruir os processos**, cujo exemplo mais comum é a **inversão do ônus da prova**, esta última não é *ope legis* e não se trata de um dever do juiz aplicá-la.

Art. 6º, VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a **facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.**

Perceba que, nos termos do inciso VIII, a inversão do ônus decorre, necessariamente, de ato judicial, ou seja, é *ope judicis*, ficando a critério do juiz a análise de **verossimilhança** das alegações do consumidor (ainda que também possa ser determinada quando da hipossuficiência, que ao contrário da vulnerabilidade, que é presumida, também deve ser demonstrada no processo judicial). A questão trouxe que o fornecedor em contestação afastou a verossimilhança da alegação do consumidor, trazendo documentação bastante para os indícios de que foi responsável pelos danos alegados.

b) Errada. Não há nenhuma informação que dê a entender que o laudo não serviria para afastar a verossimilhança do pedido. Nos termos do princípio da **comunhão** das provas, **a prova é do processo e não das partes e nem do juiz**. Ou seja, o direito de prova, igual a **ambas as partes, assegura a efetividade do processo e, uma vez produzida e trazida ao processo, não pode ser mais extraída ou desentranhada**, sendo irrelevante saber quem a produziu. Vejamos o seguinte trecho de julgado do TJRJ: “

JURISPRUDÊNCIA

(...) A relação de consumo entre as partes não dispensa a consumidora de fazer prova mínima do direito por ela alegado. Inobservância do art. 333, I, do CPC. Inteligência do enunciado 330 da súmula deste Tribunal de Justiça. Inviável afastar a análise técnica, mesmo tendo sido produzida pela assistência técnica autorizada da fabricante.” (...) “Em que pese a natureza consumerista do vínculo obrigacional que interliga as partes, a questão deduzida tem solução na ausência de comprovação do direito material alegado, ônus processual que incumbe à autora, a despeito de não constar dos autos indícios mínimos de prova do alegado. Isso porque, a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se apresenta nas relações de consumo com o alcance infinito, tampouco afasta a regra da

distribuição estática das provas prevista no artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil.” (Processo n. 0024488-17.2014.8.19.0004)

c) Correta. Como já esclarecido nas alternativas anteriores, no CDC também se aplica a regra do CPC sobre o ônus da prova (Art. 373 do CPC/15 – antigo 333 do CPC/73):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Reforçando que a inversão do ônus da prova no Art. 6º, VIII do CDC é uma possibilidade, e não uma determinação. Lembre-se também que a aplicação do direito em favor do consumidor no CDC já é facilitada. O Direito do Consumidor trabalha a ideia de responsabilidade objetiva, direcionando a caracterização ou não do dever jurídico de indenizar do fornecedor de produtos, **não se perquirindo** a culpa, por ser irrelevante para ensejar a responsabilização. Basta o consumidor demonstrar o evento danoso, o nexo causal e o dano para ensejar a reparação.

d) Errada. De fato a garantia legal é obrigatória, e não pode o fornecedor se exonerar contratualmente dela. CDC,

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expreso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

No entanto, o próprio CDC traz alguns **excludentes legais** de responsabilidade, o que inclui a **culpa exclusiva** do consumidor ou de terceiros. Vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...)

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – **a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.**

De fato, esse dispositivo trata de fato do produto. Ocorre que a jurisprudência aplica o artigo nos casos de vício do produto também.

JURISPRUDÊNCIA

APELAÇÃO INDENIZATÓRIA COLCHÃO CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE USO IMPRÓPRIO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. – **Culpa exclusiva do consumidor** (art. 12, §3º, III, do CDC). Hipótese **excludente de responsabilidade pelo vício de qualidade do produto o uso impróprio do bem**, em contrariedade

às características técnicas devidamente informadas ao consumidor, que impede o reconhecimento do dever de indenizar;- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação: APL 0002052-98.2012.8.26.0405)

e) Errada. Não há tal garantia ilimitada ao consumidor. Além disso, não se tem nem a aplicação da inversão do ônus da prova, menos ainda a garantia de procedência do pedido. O autor não trouxe elementos para evidenciar o fato constitutivo do seu direito e nem a verossimilhança do direito alegado. Por outro lado, o fornecedor trouxe o excludente do direito do autor, além da sua culpa exclusiva para o evento danoso.

Letra c.

020. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2022) Sobre a defesa do consumidor em juízo, assinale a alternativa **correta**.

- a) Nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, quando se tratar da defesa dos interesses e direitos difusos dos consumidores.
- b) A defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores somente será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- c) Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Nesta hipótese o juiz imporá multa diária ao réu, desde que haja pedido expresso do autor nesse sentido.
- d) São legitimados, para promover a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, os órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.



- a) Errada. Nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, quando se tratar de interesses ou direitos coletivos, consoante CDC.

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

b) Errada. Em desacordo com o parágrafo único do art. 81 do CDC.

Art. 81. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

c) Errada. Em desacordo com o § 4º do art. 84 do CDC.

Art. 84

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

d) Certa. Exatamente, conforme inciso III do art. 82 do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Letra c.

021. (FCC/TJ-GO/JUIZ ESTADUAL-57º/2021) No tocante à defesa do consumidor em juízo,

a) para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

b) para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor admitem-se somente ações condenatórias e mandamentais, por serem demandas aptas a pleitear e conceder a tutela específica da obrigação.

c) a indenização por perdas e danos poderá abranger danos materiais e morais e far-se-á com prejuízo de multa.

d) nas ações coletivas não haverá adiantamento de despesas ou honorários periciais, mas incidirá como regra a condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo se obtiver o benefício da gratuidade judiciária.

e) em caso de litigância de má-fé, os diretores responsáveis pela propositura de ação coletiva serão diretamente condenados nos ônus sucumbenciais e eventuais perdas e danos, isentada a associação autora.



a) Certa. De fato, a presente assertiva traz a literalidade prevista no artigo 84, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, *in verbis*:

Art. 84, § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

b) Errada. Distintamente do afirmado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, para a **defesa dos direitos e interesses protegidos, são admissíveis todas as espécies de ações** capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, observe:

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

c) Errada. Na realidade, a **indenização por perdas e danos** se fará sem prejuízo da multa, nos termos do artigo 84, § 2º, do CDC, a saber:

Art. 84, § 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

d) Errada. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor **não estabelece como regra** a condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, **de modo que apenas em casos de comprovada má-fé é que será condenada** em honorários de advogados, custas e despesas processuais, nos termos do artigo 87, caput, observe:

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

e) Errada. Ao contrário do afirmado, em **caso de litigância de má-fé**, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, nos termos do artigo 87, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, observe:

Art. 87. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Letra a.

022. (FGV/OAB/NACIONAL UNIFICADO XXXIII EXAME/2021) Godofredo procurou a Seguradora X para contratar seguro residencial, mas a venda direta foi-lhe negada, ao argumento de que o proponente possuía restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito. Godofredo explicou que pagaria o seguro à vista, mas, ainda assim, a Seguradora negou a contratação. Indignado, Godofredo registrou sua reclamação no Ministério Público, que verificou significativo número de pessoas na mesma situação, merecendo melhor análise quanto ao cabimento ou não de medida para a defesa de interesses e direitos de consumidores a título coletivo.

Sobre a hipótese apresentada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

a) A questão versa sobre interesses heterogêneos, não cabendo ação coletiva, bem como casos de restrição creditícia possibilitam a recusa de contratação do seguro mesmo quando o pagamento do prêmio for à vista.

- b) A matéria consagra hipótese de direito individual homogêneo, podendo ser objeto de ação coletiva para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, e a recusa à contratação somente pode ser posta se o pagamento do prêmio for parcelado.
- c) A Seguradora não pode recusar a proposta nem mesmo após análise de risco, quando a contratação se der mediante pronto pagamento do prêmio, conforme expressamente disposto na norma consumerista e cuida-se da hipótese de direito difuso, justificando a ação coletiva.
- d) A Seguradora pode recusar a contratação, mesmo mediante pronto pagamento, sob a justificativa de que o proponente possui anotação de restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito; quanto à defesa coletiva essa é incabível pela natureza da demanda, sendo possível apenas a formação de litisconsórcio ativo.



- a) Errada. O enunciado é claro ao mencionar a ocorrência de vários casos na mesma situação o que revela a presença de direitos/interesses individuais homogêneos, tuteláveis em sede de ação coletiva (art. 1º, II, Lei n. 7.347/1985 c.c. art. 81, p. único, III, CDC). Ademais, conforme entendimento do STJ, a restrição de crédito não possibilita a recusa de contratação do seguro quando o pagamento do prêmio for à vista (REsp n. 1.594.024/SP, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Órgão Julgador: 3ª Turma, j. em 27.11.2018).
- b) Certa. É o que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.594.024/SP (Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Órgão Julgador: 3ª Turma, j. em 27.11.2018), cuja ementa abaixo transcrevemos:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RELEVÂNCIA SOCIAL QUALIFICADA. SEGURO. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO. PAGAMENTO À VISTA. SEGURADORA. RECUSA DE VENDA DIRETA. CONDUTA ABUSIVA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS *ERGA OMNES*. ABRANGÊNCIA. TERRITÓRIO NACIONAL. DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos ns. 2 e 3/STJ).
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando compelir seguradora a se abster de recusar a contratação ou a renovação de seguro a quem se dispuser a pronto pagamento, ainda que possua restrição financeira junto a órgãos de proteção ao crédito.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. O Ministério Público está legitimado para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais. Na hipótese, consideradas a natureza e a finalidade social das diversas espécies securitárias, há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, alegadamente lesados por prática abusiva do ente segurador.
5. Nas relações securitárias, a interpretação do art. 39, IX, do CDC é mitigada, devendo sua incidência ser apreciada concretamente, ainda mais se for considerada a ressalva constante na parte final do mencionado dispositivo legal e a previsão dos arts. 9º e 10 do Decreto-Lei n. 73/1966.
6. Existem situações em que a recusa de venda se justifica, havendo motivo legítimo o qual pode se opor à formação da relação de consumo, sobretudo nas avenças de natureza securitária, em que a análise do risco pelo ente segurador é de primordial importância, sendo um dos elementos desse gênero contratual, não podendo, portanto, ser tolhido. Aplicabilidade do art. 2º, § 4º, da Circular SUSEP n. 251/2004, que estabelece ser obrigação da seguradora, no caso de não aceitação da proposta de seguro, proceder à comunicação formal, justificando a recusa.
7. No que tange especificamente à recusa de venda de seguro (contratação ou renovação) a quem tenha restrição financeira junto a órgãos de proteção ao crédito, tal justificativa é válida se o pagamento do prêmio for parcelado, a representar uma venda a crédito, a evitar os adquirentes de má-fé, incluídos os insolventes ou maus pagadores, mas essa motivação é superada se o consumidor se dispuser a pagar prontamente o prêmio. De qualquer maneira, há alternativas para o ente segurador, como a elevação do valor do prêmio, diante do aumento do risco, visto que a pessoa com restrição de crédito é mais propensa a sinistros ou, ainda, a exclusão de algumas garantias (cobertura parcial).
8. Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública versando direitos individuais homogêneos em relação consumerista operam-se *erga omnes* para além dos limites da competência territorial do órgão julgador, isto é, abrangem todo o território nacional, beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, já que o art. 16 da Lei n. 7.347/1985 (alterado pelo art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997) deve ser interpretado de forma harmônica com as demais normas que regem a tutela coletiva de direitos. Precedentes.

9. Ao juiz é possível dar concretude ao princípio da publicidade dos atos processuais (arts. 5º, LX, da CF e 83 e 94 do CDC), determinando a adoção das técnicas que mais se compatibilizam com as ações coletivas. Suficiência da divulgação da decisão condenatória na rede mundial de computadores, notadamente em órgãos oficiais, bem como no sítio eletrônico do próprio fornecedor (art. 257, II e III, do CPC/2015), a evitar o desnecessário dispêndio de recursos nas publicações físicas, sem haver o comprometimento de as informações atingirem grande número de interessados.

10. Recurso especial parcialmente provido.

c) Errada. Pelo contrário, nos contratos securitários, a análise do risco é inerente ao desenvolvimento da atividade, de sorte que poderá haver a recusa por parte da seguradora, desde que devidamente justificada e informada, mediante comunicação formal, ao interessado. Ademais, no caso em comento, cuida-se de hipótese de direito individual homogêneo, como já apontado acima.

d) Errada. A seguradora não pode recusar a contratação, quando houver o pronto pagamento, sob a justificativa de que o proponente possui anotação de restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo, ainda, que se cuida de direito individual homogêneo, o qual, ainda que de natureza disponível, em virtude da sua relevância social do caso concreto, pode ser objeto de tutela mediante ação coletiva, gozando o MP de legitimidade para seu ajuizamento (arts. 1º, II, e 5º, I, da LACP, c.c. arts. 81, p. u., III, e 82, I, CDC).

Letra b.

023. (FGV/TJ-PR/JUIZ ESTADUAL/2021) Instituto CDC, regularmente constituído e vinculado à defesa dos interesses e direitos dos consumidores, ajuizou, com base no Art. 81 e seguintes, da Lei n. 8.078/1990, ação em face de diversas instituições financeiras, reproduzindo idênticos pedidos e causas de pedir formulados em demandas coletivas, anteriormente propostas por legitimados outros, em diferentes comarcas e regiões, por todo o país, visando à declaração de nulidade de cláusulas de contratos de financiamento bancário, celebrados pelos seus respectivos associados. Em contestações, arguíram as instituições financeiras rés, entre outras questões, preliminar de coisa julgada, fortes no argumento de que já teria sido proferida sentença de improcedência dos pedidos, com trânsito em julgado, por juízo competente, de comarca de capital, que por primeiro conheceu das demandas semelhantes. Manifestando-se sobre as contestações, a parte autora pugnou pela rejeição da preliminar. Restringindo-se a presente questão à análise da preliminar em berlinda, esta deve ser:

- a) acolhida. Há coisa julgada, que prejudica o ajuizamento de novas ações coletivas sem, contudo, prejudicar o ajuizamento de ações individuais por quem não haja intervindo como litisconsorte na ação já sentenciada;
- b) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia *erga omnes*, restrita aos limites territoriais da competência judicante do órgão julgador da ação coletiva primeiramente sentenciada;
- c) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia em todo o território nacional, restrita às partes da ação coletiva primeiramente julgada;
- d) rejeitada. Há coisa julgada com eficácia *ultra partes*, limitada territorialmente e ao grupo, categoria ou classe representado na ação coletiva primeiramente sentenciada;
- e) rejeitada. Não há coisa julgada, eis que se está diante de ações distintas, ajuizadas por autores distintos, perante tribunais distintos.



a) Certa. O enunciado se refere a uma ação coletiva para a defesa de direitos de consumidores, indagando sobre a possibilidade de sua propositura diante da existência de anterior ação coletiva com mesmo pedido e causa de pedir, julgada improcedente. Não se esclarece se a improcedência foi por falta de provas ou com base nas provas produzidas. O questionamento é sobre a coisa julgada nas ações coletivas. A coisa julgada nas ações coletivas se dá de acordo com a **natureza do direito ou interesse ofendido** e pode ser **formal** (imutabilidade endoprocessual de uma decisão, com efeitos somente no processo, isto é, a decisão não poderá ser modificada naqueles autos) ou **material** (imutabilidade endo e extra processual de uma decisão, isto é, a decisão não pode ser modificada nem nos autos em que proferida nem em outros autos); e ter eficácia *erga omnes* (vale para **todos**) ou *inter partes* (vale apenas para as partes do processo). Em se tratando de direitos ou interesses individuais homogêneos, as regras são: 1) em caso de **procedência** do pedido: forma-se coisa julgada **material**, com eficácia *erga omnes*, impedindo a propositura de nova ação coletiva; 2) em caso de **improcedência** do pedido **com exame de provas ou por insuficiência/falta de provas** (ou seja, **não** importa o motivo), coisa julgada **material** *secundum eventus litis*, impedindo nova ação coletiva. No entanto, a eficácia não é *erga omnes*, pois só atinge os lesados individuais que tiverem participado do processo coletivo. Os titulares de direito individual **que não participaram da ação coletiva poderão propor ação individual**. É o que decorre do art. 103, § 2º e 3º do art. 103 do CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – *erga omnes*, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – *ultra partes*, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. § 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 12 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

A orientação do STJ sobre o tema vai na linha adotada pela banca, conforme decisão noticiada no Informativo 575:

JURISPRUDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA COLETIVA PROPOSTA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E IMPOSSIBILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR OUTRO LEGITIMADO. Após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva proposta em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente do motivo que tenha fundamentado a rejeição do pedido, não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo, ainda que em outro Estado da federação. Inicialmente, saliente-se que a leitura precipitada do disposto no inciso III do art. 103 do CDC poderia levar à equivocada conclusão de que apenas a procedência da ação coletiva emanaria efeitos capazes de obstar a nova propositura de demanda coletiva idêntica. Ocorre que a interpretação do referido inciso deve se dar com a observância do disposto no § 2º, que é claro ao estabelecer que, mesmo diante de solução judicial pela improcedência do pedido coletivo original, apenas os interessados que não tiverem intervindo na ação coletiva na condição de litisconsortes é que poderão propor demanda análoga e, ainda assim, única e exclusivamente a título individual. Ciente disso, a simples leitura dos arts. 81, III, e 103, III, § 2º, do CDC evidencia que, para a aferição da exata extensão dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva que tenha por objeto direitos individuais homogêneos – diversamente do que ocorre em se tratando de direitos difusos e coletivos –, é juridicamente irrelevante investigar se o provimento judicial de improcedência do pedido resultou ou não de eventual insuficiência probatória. Isso porque a redação do inciso III do art. 103 do CDC não repete a ressalva (incisos I

e II do referido dispositivo) de que a sentença de improcedência por insuficiência de provas seria incapaz de fazer coisa julgada. Dessa forma, para os direitos individuais homogêneos, o legislador adotou técnica distinta, ressaltando a formação de coisa julgada somente em favor dos “interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes”, de modo que somente esses poderão propor ação de indenização a título individual, independentemente do resultado negativo – de improcedência por qualquer motivo – da demanda coletiva anteriormente proposta. REsp 1.302.596-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2015, DJe 1º/2/2016).

b) Errada. Como o enunciado não mencionou o motivo da improcedência, levava às regras sobre a coisa julgada em relação aos direitos individuais homogêneos, que não permitem propositura de nova ação coletiva. Além disso, no que se refere aos efeitos e à **eficácia da sentença coletiva**, a jurisprudência fez interpretação do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), entendendo que, embora se refira aos limites geográficos, a eficácia da sentença relaciona-se aos limites subjetivos (partes alcançadas por ela) e objetivos (o que foi decidido nela) da demanda, não havendo de ser limitada geograficamente. O STF fixou o seguinte entendimento:

JURISPRUDÊNCIA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.

1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua plena efetividade.
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.
3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas

coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.

5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “I – É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo ripristinada sua redação original. II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”.

(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

c) Errada. Como o enunciado não mencionou o motivo da improcedência, levava às regras sobre a coisa julgada em relação aos direitos individuais homogêneos, que não permitem propositura de nova ação coletiva.

d) Errada. Como o enunciado não mencionou o motivo da improcedência, levava às regras sobre a coisa julgada em relação aos direitos individuais homogêneos, que não permitem propositura de nova ação coletiva.

e) Errada. Como o enunciado não mencionou o motivo da improcedência, levava às regras sobre a coisa julgada em relação aos direitos individuais homogêneos, que não permitem propositura de nova ação coletiva. Além disso, a litispendência se verifica quando se repete uma ação já em curso, ou seja, uma ação com mesmas partes, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 337, § 1º, CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: VI – litispendência;

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Como nas ações coletivas a legitimidade ativa é extraordinária (defende-se em nome próprio direito alheio), não fica afastada a litispendência pela propositura da ação por autores diversos, que sejam legitimados, se movidas contra o mesmo réu e tenham idêntico pedido e causa de pedir, como já decidiu o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.
2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito.
(REsp 1726147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

Letra a.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília: Senado Federal, 1990.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. 11ª edição, Editora Saraiva, 2021.

ALMEIDA, Fabricio Bolzan de Direito do consumidor esquematizado / Fabricio Bolzan de Almeida. – Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 920 p

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

